



Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.

**Temario para la preparación
de la Oposición al Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías
de la Información
de la Administración del Estado.**

TEMAS GENERALES – BLOQUE A

VI. Dirección Pública

Tema 24. Empleo Público en España. Tipología del empleo público. Estatuto Básico del Empleado Público. Planificación de recursos humanos en las Administraciones Públicas: la oferta de empleo público. Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

AUTOR: Mar Fernández Fernández

REVISOR: Álvaro Antequera González

Creación: Junio 2026

ÍNDICE

1.	EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA: MARCO GENERAL	3
1.1	MODELO ESPAÑOL DE EMPLEO PÚBLICO	3
1.2	EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA	4
1.3	BASE JURÍDICA ACTUAL.....	5
1.4	DATOS DEL EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA.....	7
1.5	RETOS ACTUALES DEL EMPLEO PÚBLICO	13
2.	MARCO NORMATIVO DEL EMPLEO PÚBLICO	15
2.1	EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL EMPLEO PÚBLICO	16
2.2	ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.....	17
2.3	LA REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA AGE.....	19
3.	CLASES DE PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL	22
3.1	TIPOLOGÍA DE EMPLEO PÚBLICO Y CLASES DE PERSONAL	22
3.2	TEMPORALIDAD Y PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO.....	24
3.3	EL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL	24
4.	PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO Y ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO.....	26
4.1	LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS	26
4.2	INSTRUMENTOS: LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (OEP)	27
4.3	EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO.....	28
4.4.	SISTEMAS SELECTIVOS, ORGANOS DE SELECCIÓN Y ADQUISIÓN DE LA RELACIÓN DE SERVICIOS	29
5.	INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	31
5.1	RÉGIMEN GENERAL Y FUNDAMENTO ÉTICO	31
5.2	MARCO NORMATIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN	32
5.3	INCOMPATIBILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO Y EXCEPCIONES	32
5.4	INCOMPATIBILIDAD EN EL SECTOR PRIVADO Y ACTIVIDADES EXENTAS	34
6.	CONCLUSIÓN.....	36
7.	RESUMEN ESQUEMÁTICO	37
8.	GLOSARIO.....	41

9.	TEST	42
1.	PREGUNTAS DE TEST.....	42
2.	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST.....	44
10.	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	45

1. EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA: MARCO GENERAL

El empleo público constituye uno de los principales activos de las Administraciones Públicas (en adelante, AAPP), ya que a través de sus recursos humanos se materializa el mandato constitucional del **artículo 103.1** de servir con objetividad a los intereses generales. Este personal se caracteriza por su heterogeneidad, tanto por la diversidad de administraciones en las que presta servicio (estatal, autonómica, local, universidades y otros entes públicos), como por los distintos regímenes jurídicos que regulan su relación.

En el conjunto de las AAPP se distinguen diferentes tipos de empleados según su vínculo jurídico: funcionarios (de carrera e interinos), personal laboral (fijo o temporal) y personal eventual. Asimismo, estos efectivos se organizan en diversos ámbitos, como la administración civil, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal docente o el estatutario de los servicios de salud.

El empleo público en España mantiene un volumen elevado y estable. Según datos del *Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (Registro Central de Personal)* de julio del 2025, el empleo público en España **supera los 3,1 millones** de efectivos, con una distribución mayoritaria en comunidades autónomas y entidades locales (más del 82%), frente a un menor peso del sector público estatal.

En la actualidad, uno de los principales retos del empleo público es su adaptación a la **transformación digital**. La incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización de procesos (RPA) o la ciberseguridad está modificando profundamente la organización del trabajo en las AAPP. Estas herramientas permiten mejorar la eficiencia, la protección de la información, reducir cargas administrativas y optimizar la toma de decisiones basada en datos. En este contexto, resulta imprescindible que los empleados públicos desarrollen competencias digitales avanzadas.

Junto a la transformación tecnológica, persisten otros desafíos estructurales como el envejecimiento de las plantillas, la necesidad de atraer y retener talento, la modernización de los sistemas de selección y la mejora de la gestión pública. Todo ello exige avanzar hacia un modelo más flexible, innovador y orientado a resultados, en el que la tecnología y la capacitación continua del personal sean elementos clave.

Partiendo de este marco general, en los epígrafes de este primer bloque se analizarán el modelo español de empleo público, su evolución histórica, su base jurídica, sus principales datos estructurales y los retos actuales a los que se enfrenta.

1.1 MODELO ESPAÑOL DE EMPLEO PÚBLICO

El modelo español de empleo público se configura como un sistema mixto, caracterizado por la coexistencia del personal funcionario y el personal laboral. Esta dualidad responde a la naturaleza de la relación jurídica que une al empleado con la Administración y se fundamenta en la necesidad de equilibrar las garantías de independencia con la flexibilidad operativa.

Desde una perspectiva jurídica, el sistema se asienta sobre los pilares del artículo 103 de la Constitución Española, que establece las bases del estatuto de los funcionarios y garantiza el acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Aunque tradicionalmente se ha definido como un modelo de base funcionarial, el marco legal vigente, principalmente el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) —**aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre**—, permite la existencia de personal laboral para funciones no reservadas exclusivamente a funcionarios públicos.

Ambos regímenes están sujetos a un estricto sistema de **incompatibilidades** y a un régimen disciplinario propio, orientados a evitar conflictos de intereses y asegurar la objetividad de sus actuaciones.

El empleo público se articula mediante dos regímenes jurídicos diferenciados que convergen en el servicio al interés general:

- **Derecho Administrativo (Personal Funcionario):** Su rasgo más relevante es la inamovilidad, entendida no como un privilegio individual, sino como una garantía de neutralidad política e imparcialidad en el ejercicio de las potestades públicas. En este sentido, el **artículo 9.2 del TREBEP** blinda esta condición al reservar en exclusiva a los funcionarios públicos aquellas funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el **ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales**.
- **Derecho Laboral (Personal Laboral):** Regulado por la legislación laboral común y los convenios colectivos, es aplicable en puestos de naturaleza técnica o instrumental, permitiendo una gestión más flexible en sectores específicos.

El sistema se organiza de forma jerarquizada y profesionalizada:

1. **Sistemas Selectivos:** El acceso se rige por los principios de **igualdad, mérito, capacidad y publicidad**, (consagrados en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución y desarrollados en el artículo 55 del TREBEP), instrumentándose mediante sistemas de oposición, concurso-oposición o, excepcionalmente, concurso.
2. **Ordenación:** Los funcionarios se agrupan en **Cuerpos y Escalas** según su titulación y funciones, mientras que el personal laboral se vincula a puestos de trabajo concretos, instrumentándose ambos a través de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) u otros instrumentos de planificación similares (artículo 74 TREBEP).
3. **Descentralización:** El modelo presenta un alto grado de descentralización territorial. La mayor concentración de efectivos se localiza en las **Comunidades Autónomas y Entidades Locales**, debido a su competencia directa en la gestión de servicios públicos esenciales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales).

En la actualidad, el modelo español transita hacia una profunda modernización. Bajo el marco de la **Agenda España Digital 2026** y el **Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas**, se impulsa la transición hacia la denominada **Administración 4.0**.

Este enfoque, reforzado normativamente por el **Real Decreto-ley 6/2023**, de 19 de diciembre, introduce herramientas de gestión avanzada como la **evaluación del desempeño**, la **planificación estratégica** para el relevo generacional y la incorporación de **tecnologías disruptivas** (IA y gestión masiva de datos). En definitiva, el modelo busca evolucionar desde una estructura burocrática clásica hacia un sistema de **gestión del talento** orientado a la eficiencia y a la mejora continua de la calidad en la prestación de los servicios públicos.

1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA

La trayectoria de la función pública en España refleja el tránsito de una Administración decimonónica basada en el favor político hacia un modelo burocrático profesionalizado y, finalmente, hacia un sistema moderno de gestión estratégica del talento. Esta evolución se estructura en tres grandes etapas clave:

1. **El fin de las "Cesantías" y la profesionalización (Siglo XIX – 1918):** Durante el siglo XIX, el empleo público carecía de estabilidad, imperando el sistema de "cesantías", un mecanismo de rotación de personal en el que el cambio de gobierno de turno implicaba el cese en masa de los empleados del partido anterior.
 - **Hitos iniciales: Los Estatutos de López Ballesteros (1825) y Bravo Murillo (1852)** supusieron los primeros intentos normativos de introducir criterios de mérito, categorías profesionales y sistemas de examen en la contratación.
 - **Estatuto de Maura (Ley de 22 de julio de 1918):** Es el punto de inflexión definitivo. Esta norma erradicó las cesantías al establecer por primera vez la **inamovilidad de los funcionarios**, blindando la independencia administrativa mediante la generalización de la oposición y el sistema de escalafón.
2. **El Modelo Burocrático y la Transición (1964 – 1984):**

- **Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964:** Unificó la dispersión normativa previa y consolidó la organización de la Administración en **Cuerpos y Escalas**, definiendo el régimen estatutario moderno y la estructura retributiva básica.
- **Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública:** Fue la primera gran reforma tras la Constitución de 1978. Adaptó el sistema a la nueva **estructura autonómica**, **rompió el monopolio de los Cuerpos tradicionales** y potenció la figura del personal laboral para dotar de mayor flexibilidad a la gestión pública.

3. Del EBEP a la reforma del talento del siglo XXI (2007 – Actualidad)

- **Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP):** Su aprobación mediante la Ley 7/2007 (cuyo texto vigente quedó unificado en el **Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre**) introdujo el concepto de "gestión de recursos humanos", incorporando figuras como la carrera horizontal, el personal directivo profesional y la evaluación del desempeño, aunque su desarrollo normativo completo quedó postergado durante años.
- **Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad:** Impulsada por la necesidad de reducir la alta tasa de temporalidad, marcó el inicio de un proceso de estabilización masivo para cumplir con los estándares de la Unión Europea.

En la actualidad, el modelo se encuentra en su fase de despliegue más profunda a través del **Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre**, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Este texto legal materializa las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y consolida tres transformaciones históricas:

1. **Evaluación del Desempeño y Carrera Profesional:** El modelo actual evoluciona de la antigüedad estática hacia el mérito continuo. Se implanta una evaluación obligatoria vinculada a la progresión en la carrera y a la percepción de complementos retributivos.
2. **Planificación Estratégica y Relevo:** Se abandona la gestión reactiva por una planificación plurianual que prioriza el relevo generacional y la captación de perfiles tecnológicos y especializados.
1. **Modernización de la selección y Digitalización:** Bajo el marco de la **Agenda España Digital 2026**, los procesos selectivos se transforman hacia la agilidad, priorizando la medición de competencias prácticas sobre el modelo puramente memorístico tradicional.

1.3 BASE JURÍDICA ACTUAL

El régimen jurídico del empleo público en España se articula mediante un bloque normativo jerarquizado que garantiza la profesionalidad, la imparcialidad y la objetividad de la Administración. Tras las reformas estructurales del periodo postpandemia y las recientes actualizaciones de 2026, el marco legal se configura de la siguiente forma:

A. Nivel Constitucional: La CE de 1978 es la norma fundamental de la que emana todo el sistema, asentándose en los siguientes preceptos:

- **Artículo 14:** Proclama la igualdad de los españoles ante la ley, lo que prohíbe cualquier discriminación en los procesos de selección y promoción.
- **Artículo 23.2:** Reconoce el derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
- **Artículo 103.3:** Establece la reserva de ley para el Estatuto de los Funcionarios públicos, el acceso de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades de su derecho a la sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

- **Artículo 149.1.18ª:** Atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen estatutario de sus funcionarios, lo que garantiza un mínimo común normativo para todos los empleados públicos del país.

B. Normativa Básica y de Aplicación General: Normas estatales dictadas al amparo del art. 149.1.18ª CE, aplicables a todas las AAPP:

- **Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP):** norma matriz del modelo. Define las clases de personal, derechos, deberes y las bases comunes del régimen estatutario.
- **Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:** Dedicada a garantizar la objetividad, prohibiendo el desempeño simultáneo de actividades que interfieran con el interés general.
- **Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público:** Diseña los procesos extraordinarios de estabilización y limita la tasa de interinidad estructural al 8%.
- **Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración Pública:** Regula con carácter general el cómputo de la antigüedad (trienios) en todo el sector público.
- **Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación:** Refuerza la protección transversal contra cualquier sesgo en el acceso y el desarrollo de la carrera profesional.

C. Normativa Específica y de Desarrollo (Ámbito del Estado - AGE)

- **Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre (Libro Segundo):** Actúa como el verdadero marco de desarrollo del TREBEP para la AGE. Introduce de forma pionera la planificación estratégica de los recursos humanos, la digitalización de los procesos selectivos, la evaluación del desempeño obligatoria y el derecho a la carrera profesional horizontal.
- **Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública:** Vigente de forma parcial, fundamentalmente en lo relativo a la estructura de puestos de trabajo, relaciones de puestos de trabajo (RPT) y movilidad interadministrativa.
- **Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el texto de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado (LFCE):** Aplicable de forma residual y supletoria en aquellos aspectos no previstos ni regulados por el TREBEP.
- **Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo:** Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la AGE y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional.
- **Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo:** Reglamento General de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la AGE.
- **Real Decreto 33/1986, de 10 de enero:** Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
- **Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:** Marco regulador básico para el personal laboral, articulado en la AGE a través del Convenio Único vigente.

D. Reformas de Modernización, Jornada y Conciliación

- **Resolución de 14 de abril de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública:** Dicta las instrucciones definitivas sobre jornada y horarios del personal al servicio de la AGE, implantando la jornada general de **35 horas semanales** de promedio en cómputo anual, lo que moderniza la productividad e impacta directamente sobre más de 220.000 efectivos.
- **Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio:** Traspone las directivas comunitarias en materia de conciliación de la vida familiar y profesional, incorporando al régimen de los empleados públicos el permiso parental de 8 semanas, el permiso por fuerza mayor familiar (4 días) y la ampliación del permiso por accidente o enfermedad grave (5 días).
- **Régimen Jurídico del Teletrabajo (Artículo 47 bis del TREBEP):** Introducido originariamente por el RDL 29/2020, dota de base legal a esta modalidad no presencial bajo los principios de voluntariedad, reversibilidad, indemnidad económica y garantía estricta de desconexión digital.

1.4 DATOS DEL EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA

El análisis cuantitativo de los efectivos del sector público en España constituye un instrumento indispensable para la planificación estratégica de los recursos humanos. La fuente estadística matriz es el *Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas* (BEPSAP), elaborado semestralmente por el Registro Central de Personal (RCP) y publicado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. A fecha de abril de 2026, los últimos datos consolidados corresponden al boletín de **julio de 2025**, los cuales deben ampliarse con la macroestadística de la *Encuesta de Población Activa* (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

A. Volumen total de efectivos y distribución territorial:

- **Datos BEPSAP (MTDFP):** El número total de **efectivos a julio 2025** se sitúa en **3.107.195**, lo que representa un incremento de casi 70.000 efectivos en comparación con enero de 2025, cuando se registraban 3.037.432, es decir, un **incremento del 2,3%**. El mayor aumento se observa en la Administración Local, un **6,2%** respecto a enero del mismo año debido a procesos de estabilización. Para el resto de los sectores aumenta en menor medida, a excepción de la Administración de justicia y las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que experimentan un ligero descenso y reducen su personal en 445 y 1.991 efectivos respectivamente.
- **Datos EPA (INE):** Ofrece una visión más amplia del sector público total (incluyendo empresas y entes instrumentales), alcanzando en **2026 un máximo histórico de 3,6 millones de asalariados**.

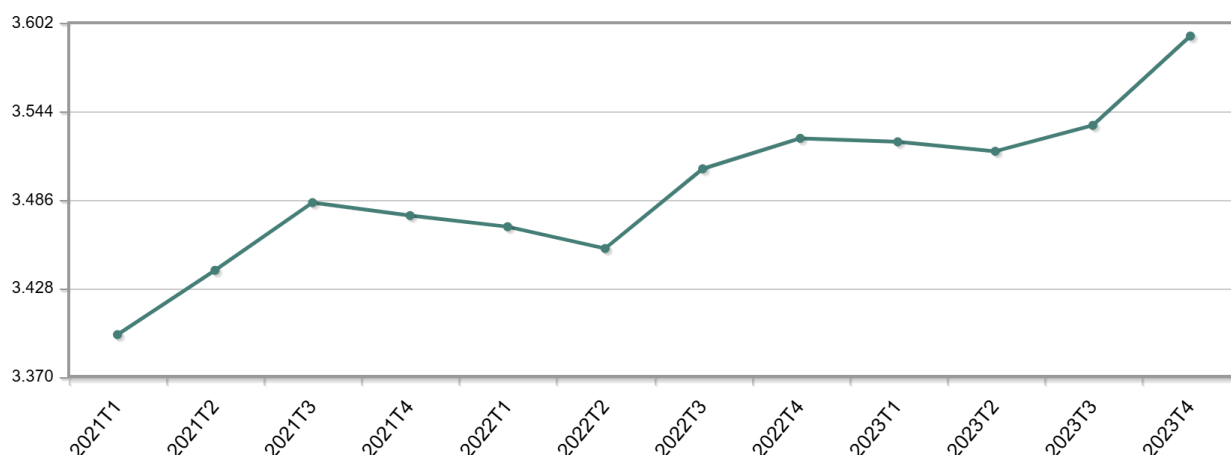
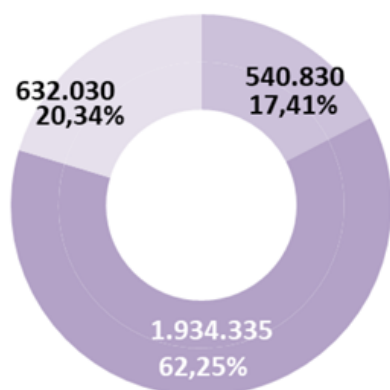


Figura 1: Evolución cuatrimestral de los asalariados/as del sector público en España (INE)

En la siguiente figura (Figura 1), se muestra la **evolución de los empleados públicos** por trimestres desde el periodo 2021 al 2023, según los datos de la EPA incluyendo los asalariados de las empresas públicas, de las administraciones central y territoriales, incluidos tanto las personas trabajadoras que cotizan al régimen de la Seguridad Social como los adscritos a Mutualidades. Esta tendencia alcista sostenida es el reflejo directo de la ejecución de las Ofertas de Empleo Público (OEP) expansivas orientadas a la reposición de efectivos.

Por distintas administraciones a las que sirven, las cifras a julio 2025 son las siguientes, de los 3.107.195 empleados públicos contabilizados, el 17,41% (540.830 efectivos) pertenecían al sector público Estatal (incluidas las Universidades públicas no transferidas -UNED-), mientras que el 62,25% (1.934.335) prestaba servicio en las diferentes comunidades autónomas (incluidas Universidades) y el 20,34% (632.030) a las entidades locales. Territorialmente, el empleo público refleja el mapa competencial de un Estado profundamente descentralizado.



■ SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO
 ■ SECTOR PÚBLICO DE LAS CCAA
 ■ SECTOR PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos BEPSAP julio 2025

PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	NÚMERO DE EFECTIVOS	PORCENTAJE
Sector Público del Estado	540.830	17,41%
Administración del Estado	246.418	7,93%
- Ministerios	96.441	3,10%
- Organismos autónomos	63.408	2,04%
- Entidades Públicas Empresariales	23.892	0,77%
- Agencias Estatales	20.578	0,66%
- Autoridades Administrativas Independientes	1.850	0,06%
- Universidades Públicas no transferidas	2.641	0,09%
- Otros entes de Derecho Público	37.608	1,21%
Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	280.012	9,01%
- Fuerzas Armadas	122.777	3,95%
- Policía Nacional	76.477	2,46%
- Guardia Civil	80.758	2,60%
Administración de Justicia	14.400	0,46%
Sector Público de las Comunidades Autónomas	1.934.335	62,25%
Administración general	1.744.027	56,13%
Universidades	190.308	6,13%
Sector Público de la Administración Local	632.030	20,34%
Ayuntamientos	560.350	18,03%
Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares	71.680	2,31%
TOTAL	3.107.195	100,00%

Figura 2: Tabla del personal al servicio de las Administraciones Públicas (Fuente: BEPSAP datos julio 2025)

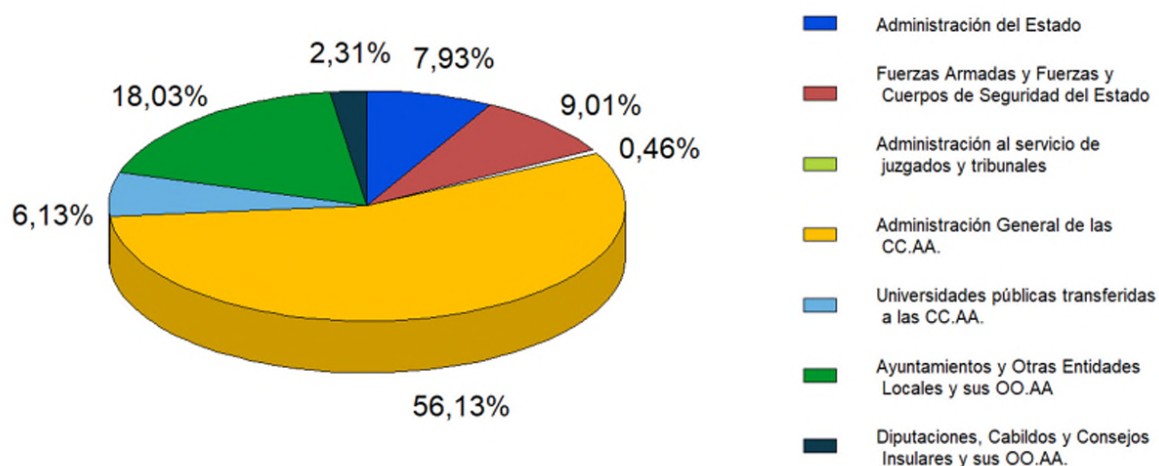


Figura 3: Porcentaje de efectivos del personal al servicio de las Administraciones Públicas en España julio 2025

Más del 82% de los empleados públicos de España prestan servicios en los niveles territorializados (CCAA y EELL), lo que evidencia que la gestión del núcleo duro del Estado del Bienestar (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) está completamente descentralizada.

B. Tipología de Personal y Reversión de la Temporalidad:

En cuanto a la **tipología del empleado público**, el personal funcionario de carrera representa algo más de la mitad del total nacional (**54%**), porcentaje que supera el **78%** en el sector público estatal.

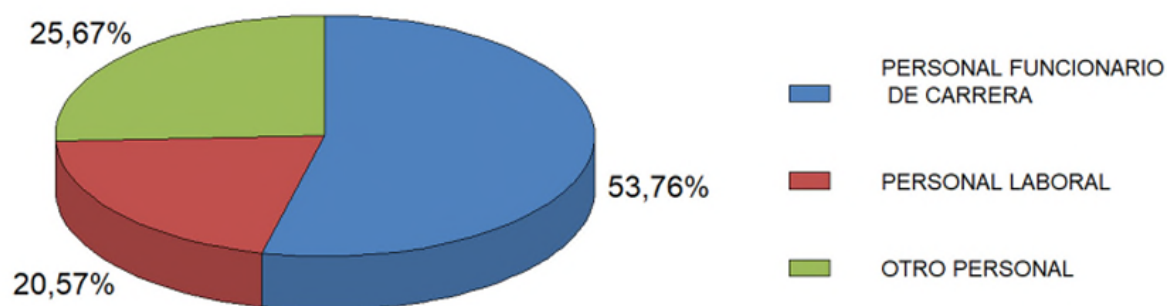


Figura 4: Diagrama sectores circulares. Total de personal al servicio de las AAPP por tipología de personal julio 2025

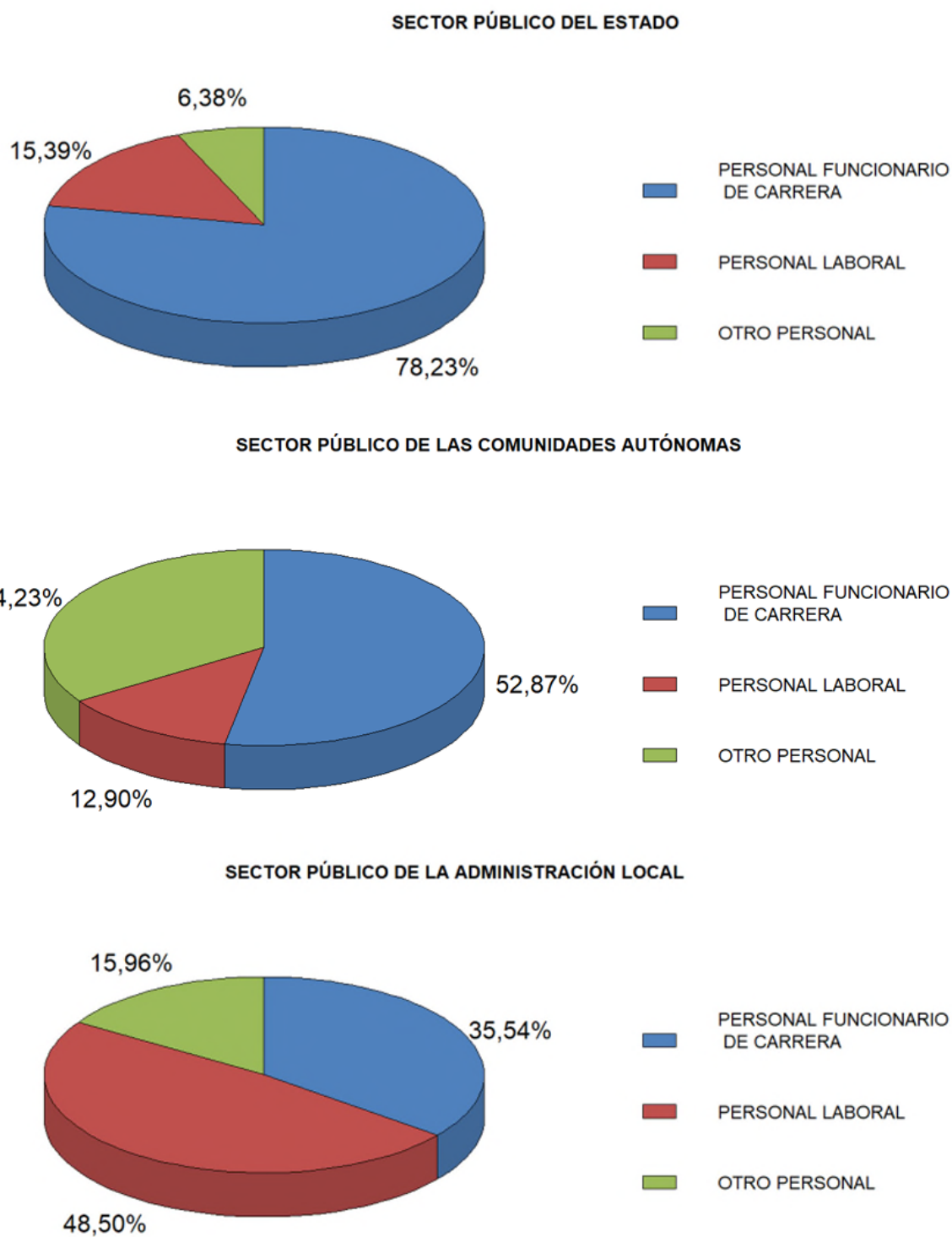


Figura 5: Diagrama sectores circulares, Total Sector Público Estatal, Total Comunidades autónomas y Total Administración Local de personal al servicio de las AAPP por tipología de personal julio 2025

Por la temporalidad del empleo público, en la relación jurídica, la figura del **funcionario de carrera** se consolida como la más habitual, especialmente en la **AGE**, donde ha pasado de representar el 62% en 2020 a alcanzar el **80% de los efectivos en 2026**. Este incremento evidencia el éxito de los procesos de estabilización frente al modelo de la **Administración Local**, caracterizado tradicionalmente por un mayor predominio del personal laboral.

Debido a la ejecución de la **Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad**, España ha logrado revertir las tasas de interinidad que en 2017 superaban el 30% —con especial incidencia en los servicios del Estado del Bienestar (Sanidad y Educación) gestionados por las **Comunidades Autónomas**—. En la actualidad, el sistema converge hacia el **objetivo legal del 8% de temporalidad residual**, transformando miles de vínculos temporales en relaciones de permanencia estable y logrando una fisonomía de la función pública más homogénea y profesionalizada en todos los niveles territoriales.

C. Perspectiva Comparada Internacional y Sostenibilidad Financiera

Un indicador habitual de análisis es el peso del empleo público sobre la población ocupada (*Comparativa del empleo público en la OCDE* según los últimos datos del informe “*Government at a Glance 2025*”):

- En España, el empleo público representa el **17,8% del empleo total**, en 2024, experimentando un crecimiento sostenido desde el 15,3% registrado en 2017.
- Este porcentaje sitúa a España al borde de la media de los países de la **OCDE (18,6% según el informe *Government at a Glance 2025*)**, superando sensiblemente a economías como la alemana (11%), pero manteniéndose alejada de los modelos prestacionales intensivos de Francia (21%) o el bloque nórdico (29%).

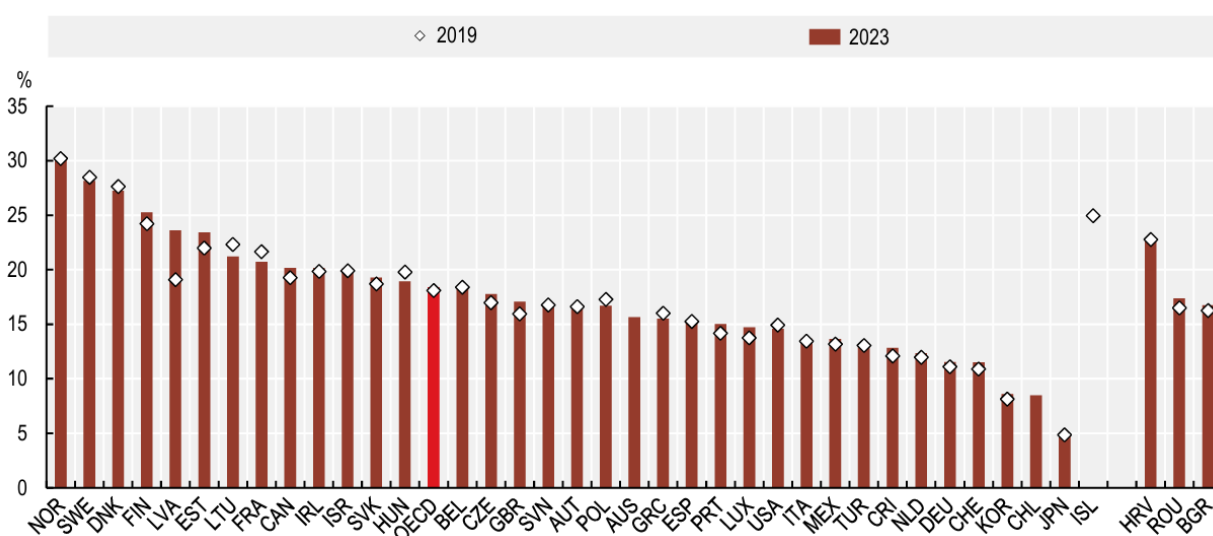


Figura 7: Empleo en las administraciones públicas como porcentaje del empleo total, 2019 y 2023 con el resto de países de la OCDE

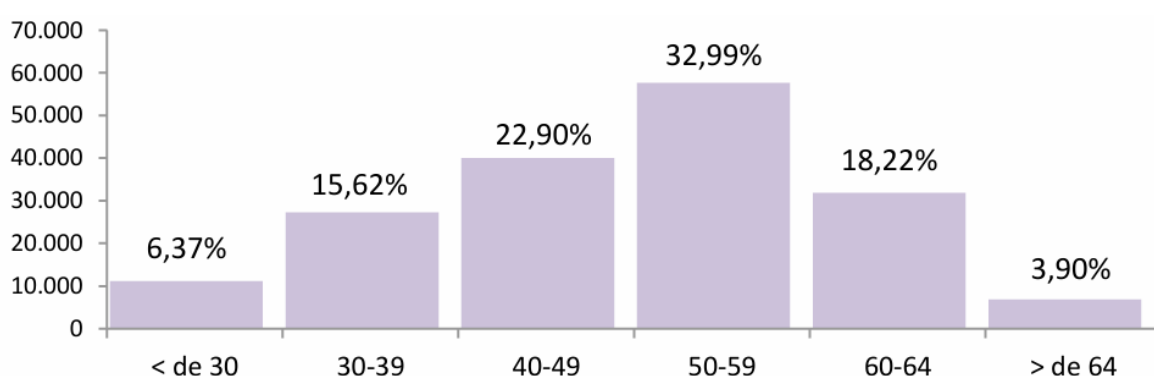
Desde la perspectiva del gasto público (*Cuentas Trimestrales No Financieras del INE*), la partida destinada a la **remuneración de los asalariados públicos alcanzó en 2025 la cifra récord de 181.494 millones de euros, situándose en el 10,76% del PIB**. Esta magnitud supera la media de la Eurostat para la zona euro (fijada en torno al 10,2%), tensionada por las cláusulas de revisión salarial por inflación y el incremento neto de plantillas estructurales, lo que abre el debate técnico sobre la sostenibilidad fiscal a medio plazo frente a las reglas fiscales europeas. Aunque España se sitúa por debajo de países como Francia o los países nórdicos, donde esta partida suele superar el 12% del PIB.

D. La Transición Demográfica y Brecha de Género

El perfil demográfico de la Administración del Estado (Figura 8) describe un escenario de **envejecimiento crítico pero en fase de inflexión**:

- Los efectivos de **50 o más años representan el 55%** de la plantilla del Estado (un punto menos que el semestre anterior).
- Los menores de **40 años ascienden ya al 22%** (frente al 21% previo).

Este leve rejuvenecimiento es el síntoma de la reactivación de las OEP tras años de tasas de reposición cero. No obstante, plantea el reto inmediato de gestionar la pérdida masiva de conocimiento institucional y acelerar la transferencia del *know-how* ante las jubilaciones masivas previstas para la próxima década.



*Son datos referidos al personal al servicio de Ministerios, Organismos Autónomos y Agencias Estatales.

Figura 8: Pirámide de edad del personal al servicio de la Administración del Estado julio 2025

Por razones de **género** (Figura 9), el empleo público en España está mayoritariamente feminizado, alcanzando una media del **58,5% de mujeres**. No obstante, este dato presenta una polarización sectorial extrema que la planificación estratégica no puede ignorar:

- **Sectores altamente feminizados:** Comunidades Autónomas (**67,75%**) y Administración de Justicia (**70%**), vinculados a las ramas sanitarias, docentes y de la gestión procesal.
- **Sectores masculinizados:** Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde los hombres representan el **85%** de los efectivos totales.

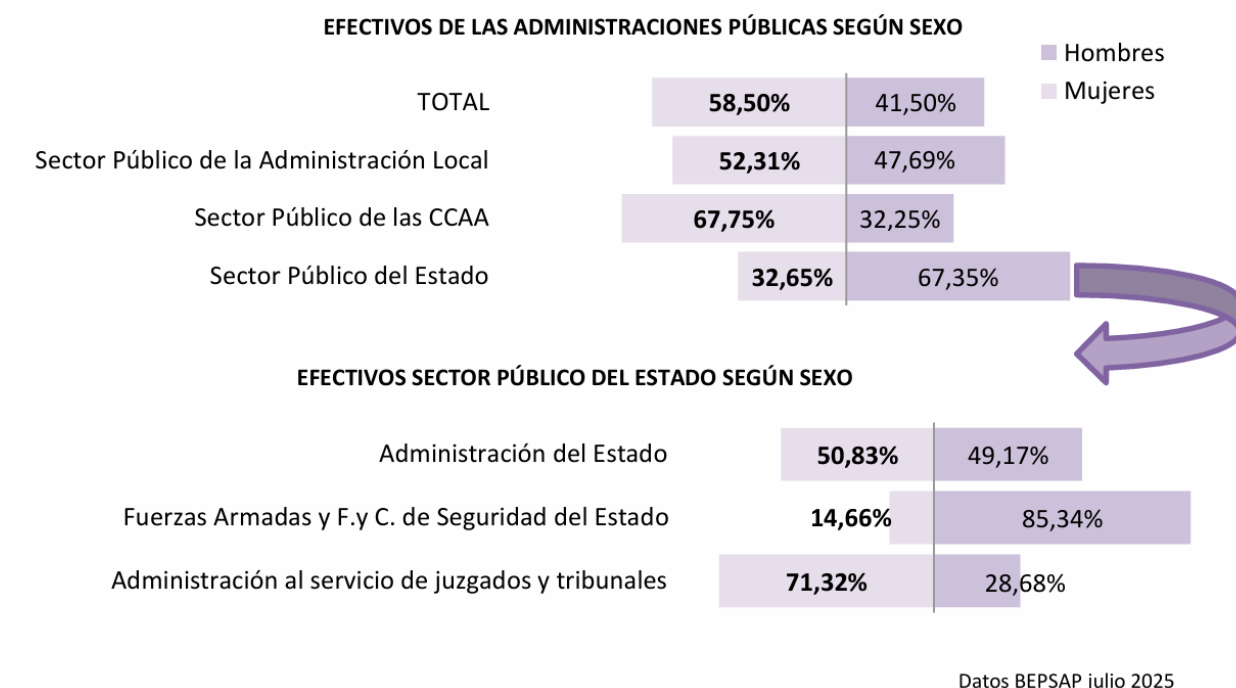


Figura 9: Personal al servicio de las AAPP por sexo y personal al servicio público del estado julio 2025

1.5 RETOS ACTUALES DEL EMPLEO PÚBLICO

Según el informe “*Administración 2030: Una visión transformadora*” (Esade-PwC 2020) sintetizaba los retos de la próxima década del entorno en el que opera la función pública a través de las siguientes variables de presión:

- **El océano de las incertidumbres:** Emergencia de riesgos sistémicos, volátiles e impredecibles que exigen una gestión pública adaptativa.
- **La atomización de la cosa pública:** Multiplicación y fragmentación de los actores sociales y grupos de interés que interactúan con la Administración.
- **El envejecimiento demográfico:** Una ciudadanía con una edad media más avanzada que presiona los sistemas de protección social.
- **Exigencia prestacional:** Un perfil ciudadano cualificado que, en tiempos de crisis, reorienta sus demandas de protección y certidumbre hacia el Estado.
- **Vectores Socioeconómicos y Territoriales:** Polarización en la distribución de la riqueza y el empleo, sumada a una fisonomía urbana marcada por el fenómeno de la despoblación y la macrocefalia urbana.
- **Desconfianza institucional y Tsunami digital:** Necesidad de revertir el descrédito ciudadano crónico utilizando la tecnología como el principal motor de transformación del servicio público.

Desafíos Fundamentales del Empleo Público en 2026

Partiendo de este diagnóstico contextual, la gestión del talento en las Administraciones Públicas españolas debe abordar cinco retos operativos inmediatos:

1) Integración de la Inteligencia Artificial y Gobernanza de Datos: *Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) y Reglamento Europeo de IA (AI Act).*

- **El Reto:** El despliegue de la IA y la automatización de procesos mediante RPA exige pasar de una burocracia basada en el trámite a una **gobernanza algorítmica**. Es imperativo garantizar que las decisiones automatizadas respeten los principios de transparencia, no discriminación y supervisión

humana bajo el principio *human-in-the-loop*. El empleado público de nivel directivo debe adquirir perfiles de auditoría algorítmica y gestión predictiva de datos.

2) **Relevo Generacional ante el "Silver Tsunami":** *Informe sobre el Envejecimiento de las Plantillas Públicas de la OCDE "Government at a Glance 2025"*

- **El Reto:** España sufre un **envejecimiento crítico** de su plantilla: el **48%** de los efectivos de la administración central tiene **55 años o más**, duplicando holgadamente el promedio de la OCDE (27%). En contrapartida, existe una **brecha generacional** ya que solo el **8%** de los empleados tiene entre 18 y 34 años (frente al 19% de la OCDE).
- **La Respuesta Estratégica:** Ante esta jubilación masiva, las últimas Ofertas de Empleo Público (OEP) han actuado como un mecanismo de choque. La última **OEP** del Estado consolida un volumen expansivo que **supera las 37.000 plazas**, caracterizada por una inyección sin precedentes de perfiles tecnológicos: se convocan plazas específicas en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, junto a un refuerzo histórico en el **Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (TIC) con 1.700 plazas** (un 42% más que el ejercicio previo). El desafío inmediato es retener este talento tecnológico y articular procesos de *mentoring* inverso para evitar la pérdida del capital intelectual acumulado.

3) **Reforma de los Modelos de Selección y Gestión por Competencias:** *Plan Estratégico de Recursos Humanos de la AGE y Libro Segundo del RDL 6/2023.*

- **El Reto:** El modelo selectivo memorístico tradicional resulta incompleto para las demandas de la Administración 4.0. El reto actual consiste en transitar hacia la evaluación de competencias conductuales, habilidades blandas y la capacidad de aprendizaje continuo (*long-life learning*). Asimismo, la ordenación de los recursos humanos debe flexibilizarse para permitir la movilidad funcional ágil hacia sectores críticos con listas de espera o áreas de urgencia social, como la Seguridad Social o la Gestión de la Dependencia.

4) **Ciberseguridad y Resiliencia Institucional:** *Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea y directrices del CCN-CERT.*

- **El Reto:** En un entorno de amenazas híbridas y cibercrimen sofisticado, el factor humano constituye el eslabón crítico de la seguridad nacional. El desafío ya no es solo tecnológico si no que radica en implantar una cultura transversal de ciberseguridad en todos los empleados públicos capacitado para la defensa frente a las brechas de datos, la desinformación y el fraude digital, blindando la confianza de la ciudadanía en los sistemas públicos.

5) **Ecologización de la Función Pública (Greening of the Civil Service):** *Agenda 2030 y el Marco de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea.*

- **El Reto:** El empleo público debe operar como catalizador de la transición verde. Esto implica no solo la reducción de la huella de carbono física y digital de los organismos gubernamentales, sino la asunción de criterios ambientales transversales en la contratación pública y el diseño de políticas. La Administración del siglo XXI necesita directivos capacitados en economía circular, sostenibilidad presupuestaria y derecho ambiental para liderar el cambio desde dentro.

2. MARCO NORMATIVO DEL EMPLEO PÚBLICO

2.1 EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL EMPLEO PÚBLICO

La Constitución Española de 1978 no se limita a diseñar la arquitectura política del Estado, sino que establece las bases dogmáticas e institucionales de su brazo ejecutor: la Administración Pública. El régimen constitucional del empleo público en España responde a un modelo de **función pública profesionalizada e imparcial**, configurado no como un privilegio corporativo, sino como una garantía instrumental para el correcto funcionamiento del Estado social y democrático de derecho (art. 1.1).

El entramado constitucional de la función pública se asienta sobre un eje de geometría jurídica que conecta un principio institucional organizativo (art. 103) con los derechos fundamentales de los ciudadanos y los trabajadores públicos (arts. 14, 23.2 y 28).

El artículo 103.3 de la Norma Suprema constituye el centro normativo de la materia al indicar que:

"La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a la sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones."

De esta redacción se derivan cuatro mandatos constitucionales de obligada desestructuración jurídica:

- **La Reserva de Ley Estatutaria:** El constituyente impone una reserva de ley para la regulación de la función pública. Ello persigue sustraer el régimen de los servidores públicos de la mera discrecionalidad reglamentaria del Ejecutivo, garantizando que el núcleo de sus derechos, deberes y carrera sea determinado por el poder legislativo.
- **Los Principios de Mérito y Capacidad:** Son los criterios rectores que deben presidir de forma obligatoria todo sistema de selección. El mérito hace referencia a la aptitud técnica, los conocimientos y la trayectoria; la capacidad alude a las condiciones de idoneidad para el desempeño del puesto.
- **El Sistema de Incompatibilidades:** Configurado como un límite al derecho al trabajo para evitar la colisión entre el interés público y los intereses privados, asegurando la dedicación preferente o exclusiva del personal al servicio de las AAPP.
- **La Garantía de Imparcialidad:** Es el fin último que justifica el estatuto funcionarial. La estabilidad en el empleo y la Burocracia Profesionalizada (en términos weberianos) actúan como un blindaje del funcionario frente a las presiones políticas o las alternancias partidistas en los gobiernos.

El artículo 23.2 de la CE reconoce el derecho de los ciudadanos *"a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes"*.

La interconexión entre los artículos anteriores ha sido perfilada de forma uniforme por una sólida jurisprudencia del **Tribunal Constitucional (por todas, STC 50/1986 y STC 148/1987)**, fijando los siguientes parámetros de obligado conocimiento directivo:

- **Naturaleza del Derecho:** El artículo 23.2 es un derecho fundamental de configuración legal (corresponde al legislador concretar los requisitos de acceso) pero de aplicación directa, lo que otorga a los aspirantes el amparo constitucional ante vulneraciones.
- **Derecho de acceso y de permanencia:** El TC ha establecido que el derecho no se agota en el momento de superar el proceso selectivo. Ampara también el derecho a la permanencia en la función pública y a la progresión o carrera administrativa, proscribiendo remociones arbitrarias, ceses injustificados o postergaciones contrarias a la legalidad.
- **Prohibición de requisitos Ad Personam:** Las convocatorias y bases de los procesos selectivos deben ser generales y abstractas. El legislador puede establecer requisitos específicos (titulación, nacionalidad, edad, etc), pero estos deben ser proporcionales, razonables y directamente relacionados con las funciones del puesto a desempeñar. Cualquier reserva de plazas o ventaja no justificada objetivamente conculca simultáneamente el principio de igualdad y los de mérito y capacidad.

El régimen constitucional del empleo público modula los derechos colectivos de sus efectivos para equilibrar la defensa de sus intereses laborales con la continuidad de los servicios esenciales de la comunidad:

- **Libertad Sindical (art. 28.1 CE):** Se reconoce a los empleados públicos, pero el propio texto constitucional habilita al legislador a establecer limitaciones en su ejercicio para los funcionarios públicos. Esta modulación alcanza su grado máximo en las Fuerzas Armadas y los Institutos Armados de carácter militar (Guardia Civil), a los que la ley prohíbe el derecho de sindicación, y se restringe sustancialmente (sin derecho a sindicatos ordinarios) en los Cuerpos Policiales.
- **Derecho a la Huelga (art. 28.2 CE):** Plenamente reconocido a los empleados públicos (STC 11/1981). No obstante, su ejercicio está estrictamente condicionado por la obligación legal de garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, lo que se concreta mediante la fijación gubernamental de servicios mínimos, cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones disciplinarias de gravedad.

2.2 ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el **Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP)**, constituye la piedra angular sobre la que se edifica el sistema de función pública en España. Su aprobación supuso la superación de la fragmentación normativa previa, unificando en un solo cuerpo legal las bases del régimen estatutario de los funcionarios y las normas específicas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

Títulos Competenciales y Encaje Constitucional

El TREBEP no es una ley de aplicación uniforme y directa en todos sus extremos, sino una norma matriz de carácter básico, que se ampara de forma simultánea en dos títulos competenciales de la Constitución Española:

1. **Artículo 149.1.18ª CE:** Atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las *bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios*. Su objetivo es garantizar a los administrados un tratamiento común y un suelo mínimo de derechos y deberes para todos los empleados públicos del país.
2. **Artículo 149.1.7ª CE:** Concede al Estado la competencia exclusiva sobre la *legislación laboral*. El TREBEP hace uso de ella para fijar las singularidades del personal laboral que presta servicios en el sector público.

En virtud de la Disposición Final Segunda del TREBEP, la norma respeta escrupulosamente la autonomía política y de autoorganización de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Las CCAA deben desarrollar sus propias Leyes de Función Pública partiendo de este mínimo común denominador básico.

De hecho, la Disposición Final Cuarta establece que los bloques relativos a la **carrera administrativa, evaluación del desempeño y retribuciones complementarias** (excepto el complemento de antigüedad o trienios) no producirán efectos plenos hasta la entrada en vigor de las leyes de desarrollo de cada Administración, manteniéndose mientras tanto la vigencia supletoria de la normativa anterior (como la Ley 30/1984) en lo que no contradiga al Estatuto.

Objeto, Ámbito de Aplicación y Fundamentos de Actuación (Título I)

El **artículo 1** explicita que el objeto del Estatuto es definir las bases de la relación estatutaria funcional y el marco del personal laboral. El mismo precepto establece los **fundamentos de actuación** de la Administración, que operan como principios informadores del ordenamiento:

- Servicio objetivo a los ciudadanos y al interés general.
- Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y promoción profesional.
- Sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

- Igualdad de trato entre mujeres y hombres.
- Eficacia, transparencia, evaluación y responsabilidad en la gestión de recursos humanos.

El **artículo 2** indica el **ámbito de aplicación** que es universal para el sector público administrativo, extendiéndose a: la AGE, CCAA, Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, Entidades Locales, Organismos Públicos y Agencias dependientes, así como a las Universidades Públicas.

Presenta, no obstante, un **régimen de singularidades**: el personal docente y el estatutario de los Servicios de Salud se rigen prioritariamente por su legislación específica (Leyes de Ordenación de Profesiones Sanitarias, Estatuto Marco, etc.) y por el TREBEP de forma supletoria o en lo que este determine expresamente.

Análisis Sistemático de la Estructura del TREBEP

Para ofrecer una visión de conjunto, el mapa normativo del Estatuto se vertebra a través de los siguientes títulos funcionales, destacando sus preceptos más críticos:

Título	Ámbito de Regulación	Implicaciones para Directivos TIC
II	Clases de personal	Define la tipología de efectivos (artículos 8 a 12: funcionario de carrera, interino, laboral y eventual) Consagra la figura del Personal Directivo Profesional (art. 13) , clave para la gobernanza digital.
III	Derechos y deberes. Código de conducta	Divide los derechos en individuales (carrera, retribuciones, jornada) e individuales de ejercicio colectivo. Mandata la creación de un Código de Conducta basado en principios éticos y reglas de comportamiento.
IV	Adquisición y pérdida de la relación de servicio	Regula los procesos selectivos, la reserva para personas con discapacidad, el acceso de nacionales de la UE y las causas de pérdida de la condición de funcionario.
V	Ordenación de la actividad profesional	Art. 70 (OEP) : Instrumento anual de planificación de vacantes presupuestadas, cuya ejecución tiene un plazo improrrogable de 3 años. Art. 76 (Clasificación) : Divide el Grupo A en Subgrupos A1 y A2 (exigiendo Grado Universitario). El encuadre en el A1 responde al máximo nivel de responsabilidad y complejidad de las pruebas.
VI	Situaciones administrativas	Regula las posiciones jurídicas del funcionario (servicio activo, servicios especiales, excedencias, suspensión de funciones), abriendo la puerta a que las CCAA creen situaciones propias.
VII	Régimen disciplinario	Tipifica las infracciones muy graves, delimita las sanciones (desde la separación del servicio hasta el demérito) y fija las bases del procedimiento sancionador.

Título	Ámbito de Regulación	Implicaciones para Directivos TIC
VIII	Cooperación entre las Administraciones Públicas	Institucionaliza los órganos de gobernanza multilateral: - Conferencia Sectorial de Administración Pública - Comisión de Coordinación del Empleo Público.

La Consolidación Tecnológica del Modelo: El Artículo 47 bis (Teletrabajo) y los Derechos Digitales

La maduración digital de las Administraciones Públicas se formalizó normativamente mediante la introducción del **artículo 47 bis del TREBEP** (incorporado por el Real Decreto-ley 29/2020), el cual transformó el teletrabajo de una medida de contingencia a una modalidad organizativa ordinaria de carácter básico.

Desde la perspectiva de la gestión del empleo público, el régimen jurídico del teletrabajo se asienta sobre los siguientes pilares técnicos:

1. **Definición y Soporte Tecnológico:** Se conceptualiza como la prestación de servicios a distancia fuera de las dependencias administrativas mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se introduce el mandato imperativo de que la Administración debe **proporcionar y mantener los medios** tecnológicos necesarios para el desarrollo de la actividad, garantizando asimismo la seguridad de la información.
2. **Voluntariedad y Reversibilidad:** Tiene carácter estrictamente voluntario para el empleado y es reversible tanto por instancia del trabajador como por necesidades organizativas de la Administración, salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor debidamente justificadas.
3. **Gobernanza y Negociación Colectiva:** Los criterios objetivos de acceso a esta modalidad y su desarrollo sectorial quedan supeditados a la negociación colectiva en cada ámbito territorial, debiendo garantizarse siempre que las necesidades del servicio público queden plenamente cubiertas. Su implantación tiene un **impacto presupuestario neutro**, no alterando las retribuciones del puesto.
4. **Gestión por Objetivos:** El Estatuto vincula explícitamente el teletrabajo a una reforma del modelo de gestión, determinando que esta modalidad debe contribuir a una mejor organización laboral a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento, rompiendo con la cultura tradicional del presencialismo.
5. **El Blindaje de los Derechos Digitales (art. 14.j bis):** La adición del artículo 14.j bis del TREBEP (por la LO 3/2018 de Protección de Datos) consagra el **derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos digitales**, la monitorización por videovigilancia o geolocalización, y el **derecho a la desconexión digital** fuera del horario laboral como garantía de la salud laboral del empleado.

2.3 LA REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA AGE

El TREBEP fija el denominador común básico para todas las esferas territoriales, pero cada Administración Pública debe articular su propia normativa de despliegue. En el ámbito de la AGE, este bloque normativo vive una dualidad cronológica: la convivencia de normas pre-estatutarias ultraactivas con la reciente y profunda reforma de la función pública operada por el **Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre**.

La Arquitectura Normativa Tradicional:

La falta de aprobación de una Ley de la Función Pública de la AGE inmediatamente posterior al Estatuto obligó a mantener un régimen de transitoriedad amparado en la Disposición Transitoria Final Cuarta del TREBEP. Este bloque tradicional se compone de dos normas fundamentales:

1. **La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública:**

Aunque derogada en su mayor parte, conservó una prolongada vigencia formal en aspectos principales como la ordenación de los puestos de trabajo (las Relaciones de Puestos de Trabajo, RPT), los intervalos de niveles de los cuerpos de funcionarios y ciertos mecanismos de provisión.

2. **El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo:** Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la AGE y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la AGE. Sigue siendo la norma reglamentaria de referencia diaria para la gestión de concursos, libre designación y convocatorias de oposiciones en el ámbito estatal.

El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, la gran reforma de la AGE:

El panorama normativo de la AGE dio un giro importante con su aprobación, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

El Título II de este Real Decreto-ley constituye, *de facto*, la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, adaptando las bases del TREBEP al entorno digital, global y estratégico actual. 4 grandes vectores de transformación:

1. Planificación Estratégica de los Recursos Humanos basada en datos y competencias

La norma impone un cambio metodológico radical: la gestión de personal deja de ser un trámite puramente presupuestario y pasa a ser predictiva y orientada a datos.

- **Planes Estratégicos de Recursos Humanos:** Obligatoriedad de diseñar planes plurianuales que vinculen las plantillas con los objetivos de digitalización y políticas públicas.
- **Modelos de Competencias:** El acceso y la carrera ya no solo miden memorización de temarios, sino mapas de competencias profesionales (habilidades digitales, liderazgo, trabajo en equipo).

2. El acceso y modelo de oposiciones más ágiles y reducción de plazos de gestión

Reforma el art. 70 del TREBEP en el ámbito estatal buscando agilizar la incorporación de talento:

- **Reducción de Plazos:** Mandato de acelerar los procesos selectivos, reduciendo los tiempos de convocatoria y resolución para evitar la pérdida de candidatos cualificados (especialmente crítico en el sector TIC).
- **Profesionalización de Tribunales:** Apuesta por órganos de selección permanentes, formados por personal especializado y bajo criterios de paridad y objetividad.

3. La Evaluación del desempeño obligatoria ligada a retribución y carrera horizontal

Es la medida estrella de la reforma y da cumplimiento, por fin, al mandato latente del TREBEP desde 2007.

- **Carácter Obligatorio:** La evaluación del desempeño pasa a ser obligatoria, periódica y universal para todo el personal de la AGE.
- **Efectos Jurídicos Directos:** Sus resultados impactan directamente en la **carrera horizontal** (progresión de grado sin cambiar de puesto de trabajo), en la percepción de

las **retribuciones complementarias** (el nuevo complemento de desempeño, que sustituye paulatinamente al antiguo complemento de productividad) y en la continuidad en el puesto obtenido por concurso.

- **Garantías:** La norma explicita que la evaluación se basará en criterios de objetividad y transparencia, contando con la participación de la representación sindical..

4. Consolidación del Personal Directivo Profesional por objetivos

Desarrolla el artículo 13 del TREBEP en la AGE, regulando un estatuto propio para aquellos puestos (como las Subdirecciones Generales TIC) que ejercen funciones de alta gerencia. Su designación atiende a principios de mérito, capacidad e idoneidad formal, y sus funciones están sujetas a una evaluación orientada al cumplimiento de objetivos específicos.

La Gobernanza del Empleo Público en el Ámbito TIC: Una Perspectiva de Gestión

Para los Cuerpos de Tecnologías de la Información de la AGE, este bloque normativo se completa con las directrices emanadas de la Secretaría de Estado de Función Pública y los instrumentos de la Comisión de Estrategia TIC. La normativa de desarrollo no solo regula el estatus del empleado, sino que define cómo las estructuras de personal deben adaptarse a marcos como el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) o el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), exigiendo que la provisión de puestos y las plantillas orgánicas cuenten con perfiles técnicos de alta cualificación formalmente reconocidos en las RPT de los distintos Ministerios y Organismos Públicos.

3. CLASES DE PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL

3.1 TIPOLOGÍA DE EMPLEO PÚBLICO Y CLASES DE PERSONAL

Dentro de las AAPP conviven diferentes tipos de empleados institucionales con regímenes jurídicos diferenciados. Lejos de responder a una mera distribución caprichosa, la coexistencia de distintas naturalezas de vinculación (estatutaria y contractual) garantiza el equilibrio entre la salvaguarda del ejercicio de las potestades públicas y la flexibilidad organizativa necesaria en sectores específicos.

Según el **artículo 8 del TREBEP**, son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las AAPP al servicio de los intereses generales. Además, establece la clasificación de los empleados públicos en cuatro categorías sustantivas: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.



Figura 11: Diferentes clases de personal

A. Funcionarios de Carrera (Art. 9 TREBEP)

Constituyen el núcleo duro y preferente del empleo público en España. Se definen como aquellos que, en virtud de **nombramiento legal**, tras la superación de un proceso selectivo competitivo (bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad) y la posterior toma de posesión, se incorporan a una Administración Pública de forma permanente.

Su relación no es contractual, sino **estatutaria**, y está regida en su totalidad por el **Derecho Administrativo**. Esto otorga al funcionario una nota de inamovilidad en la condición de empleado destinada a garantizar su total objetividad e imparcialidad en el ejercicio del cargo.

Por mandato del **artículo 9.2 del TREBEP**, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el **ejercicio de las potestades públicas** o en la **salvaguardia de los intereses generales** corresponden *exclusivamente* a los funcionarios públicos.

Organizativamente, se integran en Cuerpos y Escalas creados por Ley, adscritos a los siguientes grupos de clasificación (Art. 76) según la titulación exigida:

- **Grupo A (Subgrupos A1 y A2):** Exige título universitario de **Grado**. La adscripción a uno u otro subgrupo responde al nivel de responsabilidad de las funciones y a la complejidad de las pruebas

de acceso. El Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la AGE se incardina en el Subgrupo A1.

- **Grupo B:** Exige el título de **Técnico Superior** (Formación Profesional de Grado Superior).
- **Grupo C (Subgrupos C1 y C2):** Exige título de Bachiller o Técnico para el C1, y Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el C2.

B. Funcionarios Interinos (Art. 10 TREBEP)

Son nombrados por razones expresamente justificadas de **necesidad y urgencia** para desempeñar funciones propias de los funcionarios de carrera cuando se den circunstancias transitorias perfectamente tasadas por la ley. Su relación se rige por el Derecho Administrativo y les es aplicable el catálogo de derechos y deberes de los funcionarios de carrera en todo aquello que sea compatible con su naturaleza temporal.

Los supuestos de nombramiento quedan estrictamente limitados a los siguientes escenarios:

1. **Existencia de plazas vacantes (Art. 10.1.a):** Cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. El TREBEP fija un **plazo máximo e improrrogable de 3 años de permanencia** en la vacante; transcurrido este plazo, la plaza debe ser cubierta por un funcionario de carrera o amortizada, derivando el incumplimiento en responsabilidades para la Administración.
2. **Sustitución transitoria de los titulares (Art. 10.1.b):** Para cubrir bajas, licencias o reservas de plaza.
3. **Ejecución de programas de carácter temporal (Art. 10.1.c):** Su duración no podrá ser superior a **tres años**, ampliable únicamente por doce meses más por las leyes de función pública territoriales.
4. **Exceso o acumulación de tareas (Art. 10.1.d):** Por un plazo máximo de **9 meses** dentro de un período de dieciocho meses.

C. Personal Laboral (Art. 11 TREBEP)

A diferencia de los funcionarios, el personal laboral formaliza su vinculación con la Administración a través de un **contrato de trabajo por escrito**, quedando sujeto a la **legislación laboral** (Estatuto de los Trabajadores y convenios colectivos) con las modulaciones que impone el TREBEP. En función de la duración de su contrato, se clasifica en **fijo, por tiempo indefinido o temporal**.

Las Leyes de Función Pública de desarrollo determinan qué puestos de trabajo pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando siempre la reserva de potestades públicas al funcionario. Su campo de actuación se circunscribe a oficios, puestos de naturaleza instrumental, asistencial o de gestión técnica no autoritaria. El acceso a las plazas de carácter fijo exige la superación de procesos selectivos basados en la convocatoria pública y los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Asimismo, persiste en la práctica la figura del **"Indefinido no Fijo"**, una creación jurisprudencial para sancionar las irregularidades en la contratación temporal de la Administración, que otorga al trabajador el derecho a permanecer en el puesto hasta que este sea provisto reglamentariamente o amortizado.

D. Personal Eventual (Art. 12 TREBEP)

Comúnmente conocido como personal de confianza o asesoramiento político. Son empleados públicos que se nombran y cesan con total libertad, con carácter **no permanente**, para realizar funciones

expresamente calificadas como de **confianza o asesoramiento especial**. Tienen prohibido por mandato legal ejercer funciones reservadas a los funcionarios de carrera.

Su retribución se sufraga con cargo a créditos presupuestarios específicos y su cese es automático cuando cesa la autoridad política que los nombró. Las funciones realizadas bajo esta condición **nunca podrán constituir mérito** puntuable para el acceso a la función pública ni para la promoción interna, blindando así el principio de mérito.

3.2 TEMPORALIDAD Y PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

La coexistencia de regímenes jurídicos diferenciados ha generado históricamente tensiones organizativas, manifestadas principalmente en el abuso de las figuras de interinidad y contratación laboral temporal. Este uso sistémico de la temporalidad tensionó el principio de mérito y provocó pronunciamientos contundentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La respuesta legislativa estructural se fraguó a través de la **Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público**, cuyos objetivos y mecanismos de estabilización constituyen un hito normativo:

- **Tasa de Temporalidad Objetivo:** El marco legal fijó la obligación de situar la tasa de temporalidad estructural por **debajo del 8%** en el conjunto de las Administraciones Públicas.
- **Mecanismos Extraordinarios de Estabilización:** Se autorizó la convocatoria excepcional de plazas ocupadas de forma temporal de manera ininterrumpida a través de dos vías: el sistema de *concurso-oposición* para plazas con una temporalidad continuada de entre 3 y 5 años, y el sistema de *concurso de méritos* de carácter excepcional para aquellas plazas ocupadas de forma interina con anterioridad al 1 de enero de 2016.
- **Régimen de Sanciones y Disuasión:** Para evitar futuras recaídas en la precarización, la norma introdujo compensaciones económicas para el personal temporal que cese por no superar los procesos, y decretó la **nulidad de pleno derecho** de todo acto, pacto o acuerdo cuyo cumplimiento suponga superar los plazos máximos de permanencia interina establecidos en el artículo 10 del TREBEP.

3.3 EL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL

Como categoría singularizada de las anteriores, el **artículo 13 del TREBEP** diseña el estatuto del **Personal Directivo Profesional (PDP)**, configurándolo como una de las piezas más innovadoras del empleo público, destinada a ser el motor real de modernización de las estructuras administrativas contemporáneas.

Su demandada responde a las doctrinas de la gestión pública moderna: una Administración compleja, tecnificada y fuertemente digitalizada requiere un estrato gerencial profesionalizado que actúe como puente de transmisión entre las decisiones políticas del Gobierno y la ejecución técnica de las unidades administrativas, impidiendo la descapitalización de talento hacia el sector privado.

El Estatuto encomienda al Gobierno del Estado y a los órganos de gobierno de las CCAA el despliegue del régimen jurídico específico de este personal, el cual pivota sobre cuatro ejes fundamentales:

- **Concepto Funcional:** Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. En el ámbito de la AGE, tras la aprobación del **Real Decreto-ley 6/2023**, este modelo ha adquirido su despliegue normativo real e integral para las Subdirecciones Generales y órganos asimilados.

- **Designación Competitiva:** Su nombramiento atiende estrictamente a principios de **mérito y capacidad, junto con criterios de idoneidad**. El procedimiento debe garantizar imperativamente la publicidad y la concurrencia entre los candidatos.
- **Evaluación del Desempeño y Rendimiento:** El personal directivo está sometido a un régimen riguroso de evaluación continua conforme a criterios de **eficacia, eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados** en relación con los objetivos que previamente les hayan sido fijados.
- **Exclusión de la Negociación Colectiva:** Al formar parte de la cúspide de la gobernanza y gestión de la propia organización, la determinación de sus condiciones de empleo y retribuciones queda **excluida por ley del ámbito de la negociación colectiva** con las organizaciones sindicales.

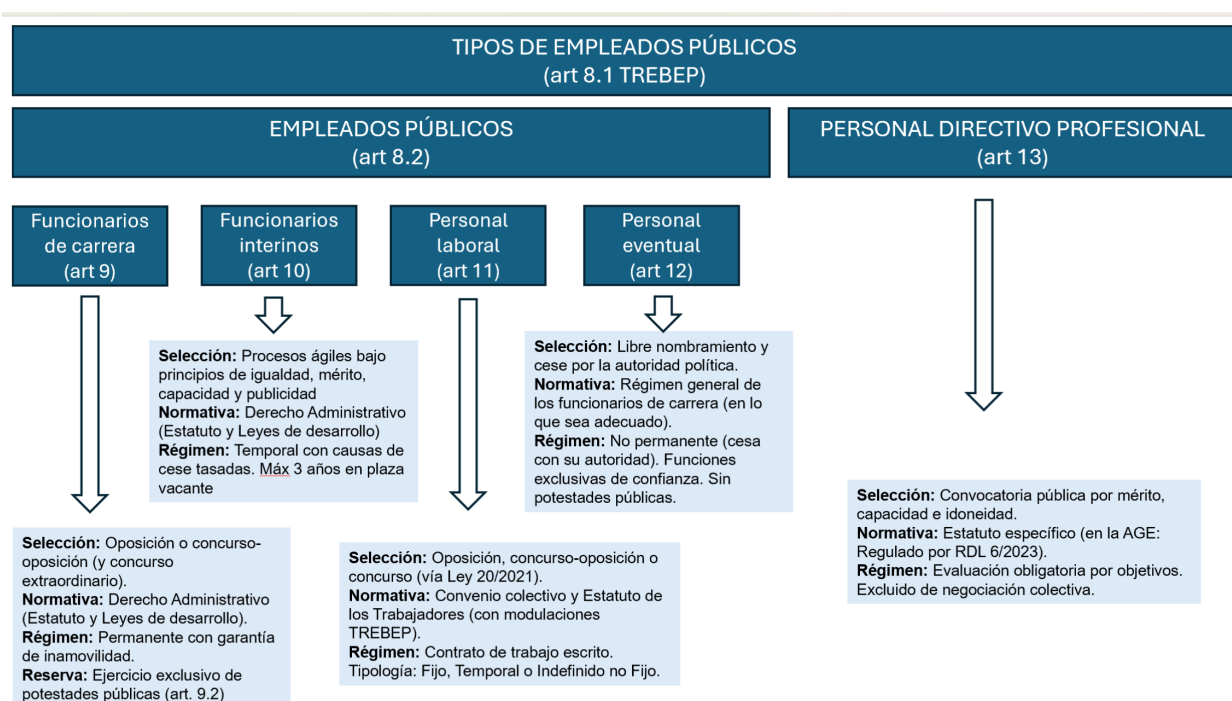


Figura 12: Cuadro resumen de Tipos de empleados públicos (creación propia)

4. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO Y ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO

El personal de las AAPP es el elemento clave para conseguir un funcionamiento eficaz, eficiente y de calidad, capaz de impulsar el desarrollo económico, social y tecnológico del país, garantizando siempre un gasto público razonable. Para alcanzar este objetivo, la Administración necesita gestionar a sus profesionales mediante herramientas de organización avanzadas.

En nuestro ordenamiento jurídico, el marco legal básico se encuentra en el **Título V del TREBEP**, donde el legislador organiza esta materia en tres capítulos fundamentales:

- **Capítulo I:** La planificación de los recursos humanos.
- **Capítulo II:** La estructuración del empleo público.
- **Capítulo III:** La provisión de puestos de trabajo y la movilidad.

La importancia de este bloque normativo se refleja directamente en el **artículo 1.3.f del TREBEP**, el cual establece la eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos como uno de los principios y fundamentos de actuación esenciales de todo el empleo público.

4.1 LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS

La planificación de recursos humanos es el proceso que permite adaptar de forma racional el personal disponible a las necesidades reales y objetivos de la organización. Según el **art. 69, Título V, Capítulo I TREBEP**, su finalidad es doble: garantizar la eficacia en la prestación de los servicios públicos y asegurar la eficiencia en el uso de los recursos económicos disponibles. Para lograrlo, la norma busca dimensionar adecuadamente las plantillas, mejorar su distribución, potenciar la formación, la promoción profesional y facilitar la movilidad.

Los instrumentos tradicionales para organizar y gestionar a las personas son:

- **Las plantillas de personal:** Instrumentos presupuestarios que determinan las plazas dotadas.
- **Las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT):** Documentos públicos que estructuran la organización interna indicando la denominación de cada puesto, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas adscritos, los sistemas de provisión y sus retribuciones complementarias.
- **Los Planes de Ordenación de Recursos Humanos:** Normas organizativas que, tras un diagnóstico interno, permiten aplicar las medidas previstas en el art. 69.2 (como análisis de perfiles profesionales, modificaciones de estructuras, movilidad o planes de formación). El propio artículo exige que la aprobación de estos planes se realice **previa negociación con las organizaciones sindicales** en las mesas correspondientes.

Como el objetivo de este Título V TREBEP es la ordenación integral de la actividad profesional, la planificación de efectivos se complementa de forma directa con los dos siguientes capítulos del Estatuto:

- **La Estructuración del Empleo Público (Título V, Capítulo II):** Establece que los empleados públicos se agrupan en Cuerpos, Escalas o categorías en función de sus competencias y especialidades, clasificándose los títulos según los Grupos de Clasificación Profesional (A, B y C) regulados en el art 76.
- **La Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad (Título V, Capítulo III):** Regula los sistemas de carrera y provisión, fijando el concurso de méritos como el sistema normal y la libre designación como el sistema excepcional para puestos de especial responsabilidad, garantizando los derechos de movilidad voluntaria e interadministrativa de los funcionarios (artículos 78 a 84).

En la Administración del Estado, este modelo ha pasado de ser una gestión puramente burocrática a una planificación estratégica obligatoria a través de la **Orden TDF/380/2024, de 26 de abril, sobre planificación estratégica de los recursos humanos**, dictada por el Ministerio para la Transformación

Digital y de la Función Pública. Esta norma establece que la ordenación del empleo público debe realizarse de forma plurianual mediante tres tipos de planes:

1. **Planes de ámbito general** de función pública.
2. **Planes específicos** sectoriales.
3. **Planes de reestructuración** para sectores concretos.

Estos planes se diseñan a partir de mapas de competencias y perfiles profesionales específicos, un factor clave para afrontar el envejecimiento de la plantilla estatal (cuya media supera los 52 años) y cubrir la necesidad urgente de especialistas en tecnologías de la información, analítica de datos e inteligencia artificial. Además, la norma exige realizar un **informe de ejecución cualitativo** para comprobar si se cumplen los objetivos, cuyos resultados se evalúan en la Comisión Superior de Personal y en las mesas de negociación sindical.

Para dar soporte técnico a este sistema, el **art. 71 TREBEP** obliga a crear Registros de Personal integrados en cada Administración. Este artículo determina que dichos registros deben tener en cuenta las **peculiaridades de determinados colectivos** (como personal docente, sanitario o fuerzas de seguridad) y exige la **coordinación e interoperabilidad** entre los registros de las distintas Administraciones Públicas.

En el ámbito estatal, el **Registro Central de Personal (RCP)** inscribe de forma obligatoria a todos los empleados públicos y anota todos los actos que afectan a su vida administrativa. En línea con la tramitación electrónica de la Ley 39/2015, toda la gestión se realiza a través del **Sistema Integrado de Gestión de Personal (SIGP)** y la herramienta corporativa "**AnotaRCP**", la cual funciona mediante tres servicios clave:

- **Anot@RCP:** Permite a las unidades de recursos humanos el envío y validación electrónica de los documentos registrales.
- **Consult@RCP:** Facilita la consulta en línea de las hojas de servicio y expedientes.
- **Edit@RCP:** Permite generar y editar los documentos registrales de forma estandarizada e interoperable.

4.2 INSTRUMENTOS: LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (OEP)

La Oferta de Empleo Público (OEP) es el instrumento operativo mediante el cual se ejecutan las necesidades de nuevo ingreso derivadas de la planificación estratégica. Según el **art. 70 (Título V, Capítulo I del TREBEP)**, las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la OEP, o de otro instrumento similar de gestión.

El régimen jurídico de la OEP establece las siguientes reglas básicas:

- **Aprobación y publicación:** Se aprueba anualmente por los órganos de Gobierno correspondientes (el Consejo de Ministros en el ámbito estatal) y debe publicarse obligatoriamente en el diario oficial (BOE).
- **Obligación de convocar:** La publicación de la OEP obliga a la Administración a convocar los procesos selectivos para las plazas comprometidas, permitiendo añadir hasta un **10% adicional** para garantizar la cobertura de las vacantes.
- **Plazo de ejecución:** La ejecución de la oferta debe desarrollarse dentro de un **plazo máximo e improrrogable de tres años (art. 70.1 TREBEP)**.

El régimen jurídico de la OEP establece que su ejecución debe desarrollarse dentro de un **plazo máximo e improrrogable de tres años (art. 70.1 TREBEP)**. Este límite temporal adquirió un carácter drástico tras la reforma operada por la **Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público**, la cual penaliza el retraso en las convocatorias asociando el incumplimiento de los plazos con la exigencia de responsabilidades administrativas y financieras. El objetivo de esta normativa es estructural y de obligado cumplimiento para todo el sector público: erradicar el abuso histórico de las figuras interinas o laborales temporales mediante procesos extraordinarios de estabilización y situar de forma permanente la **tasa de cobertura temporal por debajo del 8% de las plazas estructurales**, tal y como mandan el **art. 2 de la citada Ley 20/2021 y la Disposición Adicional**

17ª TREBEP. En la actualidad, y bajo las directrices del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el Real Decreto de la **Oferta de Empleo Público de 2026** aplica un modelo que supera las antiguas restricciones de las tasas de reposición lineales. La OEP se diseña ahora en torno a **tres ejes estratégicos principales**:

1. **Transformación digital de las Administraciones Públicas:** Priorizando la dotación de plazas para el despliegue corporativo de la Inteligencia Artificial (IA) y la analítica avanzada de datos.
2. **Mejora de los servicios esenciales:** Agilizando la atención directa y los tiempos de respuesta al ciudadano.
3. **Refuerzo de la resiliencia tecnológica:** Asegurando las capacidades del Estado en ciberseguridad y gobernanza del dato.

En este marco, la **Dirección General de la Función Pública** es el órgano directivo encargado de proponer y ejecutar la política de empleo público del Gobierno. Como herramienta para combatir el envejecimiento de las plantillas y atraer perfiles altamente cualificados, este órgano gestiona de forma permanente el **"Plan de Captación de Talento en la Administración General del Estado"**. Este plan organiza jornadas informativas en universidades, centros de educación superior y colegios profesionales para dar a conocer las salidas profesionales en el sector público, mejorar la imagen de la AGE como entidad empleadora y garantizar el relevo generacional, especialmente en cuerpos técnicos y directivos.

4.3 EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO

El acceso al empleo público es un derecho que permite a los ciudadanos incorporarse a la Administración tras superar un proceso de selección técnico, competitivo e imparcial. Según el **art. 55.1 (Título IV, Capítulo I del TREBEP)**, todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de **igualdad, mérito y capacidad**.

Para garantizar este derecho, el **art. 55.2 TREBEP** obliga a las AAPP y a sus órganos de selección a actuar con sometimiento estricto a los siguientes **principios rectores**:

- **Publicidad** de las convocatorias y de sus bases.
- **Transparencia** en el diseño y ejecución de todo el proceso.
- **Objetividad e imparcialidad** en la actuación de los miembros del tribunal.
- **Independencia y discrecionalidad técnica** en los juicios del órgano de selección.
- **Adecuación** permanente entre el contenido de las pruebas y las funciones reales a desarrollar.
- **Agilidad**, sin perjuicio de la objetividad, en la gestión y resolución de los procesos.

En el ámbito de la AGE, los principios de agilidad y adecuación de contenidos se aplican mediante modelos de selección orientados a la **evaluación por competencias y resolución de casos prácticos**, reduciendo la memorización pura y acortando los plazos de tramitación de las convocatorias.

Por otra parte, para poder participar en estos procesos selectivos, los aspirantes deben reunir obligatoriamente los **requisitos generales** establecidos en el **art. 56 (Título IV, Capítulo I TREBEP)**:

1. **Nacionalidad:** Tener la nacionalidad española, con las excepciones fijadas en el art. 57 para nacionales de otros Estados miembros de la UE (y sus cónyuges o descendientes), quienes pueden acceder en igualdad de condiciones salvo a aquellos cuerpos que impliquen el ejercicio de potestades públicas. Los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder exclusivamente como personal laboral.
2. **Capacidad:** Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas del puesto.
3. **Edad:** Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

4. **Habilitación:** No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna AAPP, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial firme.
5. **Titulación:** Estar en posesión de la titulación exigida (exigiéndose el título universitario de Grado o equivalente para los cuerpos del Subgrupo A1).

Finalmente, el marco de acceso del TREBEP incorpora en este mismo bloque reglas específicas de protección y equidad social:

- **Funcionarios de Organismos Internacionales (Art. 58):** Regula el acceso de funcionarios españoles procedentes de estos organismos, permitiendo que queden exentos de aquellas pruebas encaminadas a acreditar conocimientos ya demostrados en su puesto de origen.
- **Personas con discapacidad (Art. 59):** Obliga a reservar un **cupo no inferior al 7% de las plazas vacantes** en las OEP. Este cupo se desglosa de forma imperativa: al menos un **5%** para personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, y un mínimo del **2%** para personas con discapacidad intelectual. Las Administraciones deben asegurar las adaptaciones de tiempo y medios razonables durante los exámenes y realizar las adaptaciones necesarias en el puesto de trabajo adjudicado para garantizar la igualdad real de oportunidades.

4.4. SISTEMAS SELECTIVOS, ORGANOS DE SELECCIÓN Y ADQUISIÓN DE LA RELACIÓN DE SERVICIOS

La selección del personal funcionario se realiza a través de procedimientos que garantizan la competencia y la idoneidad de los aspirantes. El **art. 61 TREBEP (Título IV, Capítulo I)** regula la configuración de los tres sistemas de selección admitidos en nuestro ordenamiento:

- **Oposición (Art. 61.6 TREBEP):** Consiste en la superación de pruebas teóricas y prácticas objetivas. Es el sistema preferente y prioritario en la AGE para los cuerpos técnicos y directivos del Subgrupo A1.
- **Concurso-oposición (Art. 61.7 TREBEP):** Combina la superación de los exámenes con una fase posterior de valoración de méritos (como experiencia previa o formación).
- **Concurso (Art. 61.6 TREBEP):** Consiste exclusivamente en la valoración de méritos. Posee un carácter estrictamente excepcional y solo puede aplicarse si una ley lo autoriza expresamente para supuestos singulares y tasados.

Para los funcionarios de carrera del Estado, los procedimientos selectivos podrán incluir la superación de un **curso selectivo o un periodo de prácticas** de carácter obligatorio y eliminatorio, de conformidad con el **art. 61.2 TREBEP**. En el Subgrupo A1, estos cursos son impartidos por centros de formación especializados, principalmente el **Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)**, con el objetivo de dotar a los aspirantes de competencias directivas, jurídicas y tecnológicas antes de su nombramiento definitivo.

La evaluación y calificación de las pruebas se encomienda a los **órganos de selección o tribunales**, cuyo régimen jurídico y principios de actuación se blindan en el **art. 60 TREBEP**:

- **Composición y garantías (Art. 60.1 TREBEP):** Son órganos colegiados basados en los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Su composición debe tender a la paridad de género entre hombres y mujeres y sus miembros deben poseer una titulación académica de nivel igual o superior a la exigida para el acceso. Actúan siempre a título individual y con total autonomía funcional.
- **Incompatibilidad radical (Art. 60.2 TREBEP):** El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos, el personal eventual de confianza y las organizaciones sindicales no pueden, bajo ninguna circunstancia, formar parte de los órganos de selección, garantizando así la neutralidad técnica del proceso frente a interferencias externas.

Una vez superado el proceso selectivo, el procedimiento para la **adquisición de la condición de funcionario de carrera** exige el cumplimiento sucesivo y acumulativo de los cuatro requisitos tasados en el **art. 62.1 TREBEP**:

-
1. **Superación** de las pruebas selectivas y, en su caso, del curso de formación o período de prácticas (**Art. 62.1.a TREBEP**).
 2. **Nombramiento** formal por la autoridad u órgano competente, el cual debe ser publicado obligatoriamente en el Boletín Oficial del Estado (**Art. 62.1.b TREBEP**).
 3. **Acto de acatamiento** expreso de la Constitución, y en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico (**Art. 62.1.c TREBEP**).
 4. **Toma de posesión** dentro del plazo determinado en la convocatoria correspondiente (**Art. 62.1.d TREBEP**), acto que formaliza el inicio de la relación estatutaria y la asignación del primer puesto de trabajo.

Finalmente, la relación de servicio tiene carácter permanente, pero puede extinguirse. El **art. 63 TREBEP** enumera las causas exclusivas e improrrogables por las que se produce la **pérdida de la condición de funcionario de carrera**:

- **Renuncia** a la condición de funcionario, manifestada por escrito y aceptada expresamente por la Administración.
- **Pérdida de la nacionalidad** que habilitó el acceso, salvo que se adquiriera de forma simultánea la de otro Estado con idénticos derechos.
- **Jubilación total** del funcionario, bien sea voluntaria, forzosa al alcanzar la edad máxima legal, o por declaración de incapacidad permanente para el servicio.
- **Sanción disciplinaria de separación del servicio** que tenga carácter firme, tras la instrucción de un expediente por faltas muy graves.
- **Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial** para cargo público, dictada por sentencia judicial firme en el ámbito penal.

5. INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El régimen de incompatibilidades del empleo público garantiza los principios constitucionales de objetividad, imparcialidad y eficacia. Su finalidad es prevenir situaciones de conflicto de intereses, asegurando la plena dedicación del personal al servicio público y protegiendo la independencia de los servidores públicos frente a influencias externas de carácter público o privado.

Este sistema es restrictivo pero proporcional: prohíbe las actividades que menoscaben los deberes del cargo, pero permite la compatibilidad con segundas actividades de forma excepcional, tasada y siempre supeditada a una autorización administrativa previa.

Como reflejo de este compromiso con la integridad, el **Capítulo VI del Título III del TREBEP** ("Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta") consagra en su **art. 52** el mandato de desempeñar con diligencia las tareas asignadas y velar por los intereses generales. Este código de conducta se desglosa formalmente en dos dimensiones:

- **Principios Éticos (Art. 53 TREBEP):** Criterios objetivos que imponen el deber de abstención en caso de conflicto de intereses, la neutralidad, la confidencialidad y el rechazo de cualquier ventaja o trato de favor personal, y la obligación de no contraer obligaciones financieras ni actividades privadas que puedan colisionar con sus funciones públicas.
- **Principios de Conducta (Art. 54 TREBEP):** Reglas operativas que disciplinan el comportamiento profesional diario, exigiendo el cumplimiento estricto de la jornada y el horario del trabajo, la ejecución esmerada de las tareas encomendadas y el uso eficiente de los recursos públicos.

5.1 RÉGIMEN GENERAL Y FUNDAMENTO ÉTICO

El fundamento constitucional de esta materia se asienta en el **art. 103.3 de la CE**, el cual dispone que *«la ley regulará el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones por los funcionarios públicos»*. Este precepto consagra una reserva de ley formal destinada a blindar la neutralidad de la función pública frente a intereses ajenos al servicio público.

El régimen de incompatibilidades se define como el conjunto de límites y prohibiciones legales que restringen el desempeño simultáneo de múltiples actividades por parte de los empleados públicos. Aunque esta materia forma parte inseparable del estatuto jurídico de los trabajadores de la Administración, el legislador no la integró de manera sistemática en el texto del TREBEP, optando por mantener su regulación en leyes específicas y remitiendo su aplicación práctica a estas.

El principio sobre el que se asienta es la dedicación a un solo puesto de trabajo en el sector público. Sin embargo, la propia norma equilibra esta restricción mediante el reconocimiento del derecho de los empleados a ejercer actividades privadas o secundarias, siempre que estas no impidan ni menoscaben el estricto cumplimiento de sus deberes públicos, ni comprometan en modo alguno su imparcialidad o independencia.

El punto de unión entre el régimen de incompatibilidades y las condiciones laborales del empleado público se encuentra en el **art. 16 TREBEP**, determina que no podrá autorizarse ni reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas al personal funcionario, laboral o eventual cuando las retribuciones complementarias asignadas a su puesto de trabajo incluyan explícitamente el factor de incompatibilidad.

En la práctica de la AGE, la percepción de un **complemento específico** opera como una barrera legal automática si está destinado a retribuir la especial dedicación o disponibilidad. No obstante, las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado y la jurisprudencia del Tribunal Supremo han matizado esta rigidez, permitiendo solicitar la compatibilidad en el sector privado siempre que la cuantía de dicho complemento específico no supere el **30% de las retribuciones básicas** del empleado, excluida la antigüedad.

5.2 MARCO NORMATIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El marco normativo está vertebrado por la **Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas**, dictada como legislación básica bajo el artículo 149.1.18ª de la CE. En la AGE, esta norma es desarrollada por el **Real Decreto 598/1985, de 30 de abril**. Conviven con ella disposiciones sectoriales como la sanitaria (Arts. 76 y 77 de la Ley 55/2003) y el régimen de la cúpula político-administrativa regulado en la **Ley 3/2015, de 30 de marzo, del Alto Cargo de la AGE** y su **Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre**.

Este ordenamiento destaca por su constante adaptación. Muestra de ello es la reciente **Ley 1/2024, de 7 de junio** (de Enseñanzas Artísticas Superiores), que modificó el artículo 4 de la Ley 53/1984 para flexibilizar el régimen en los sectores educativo y cultural. Esta reforma permite autorizar, de forma excepcional y a tiempo parcial, un segundo puesto público cultural al personal docente de enseñanzas artísticas, y extiende dicha posibilidad al profesorado de formación profesional dentro del sistema integrado de FP, garantizando la continuidad de las autorizaciones previas mediante disposiciones transitorias.

El **ámbito de aplicación de la Ley 53/1984 (Art. 2)** es integral para asegurar un tratamiento uniforme de todo el personal, con independencia de la naturaleza jurídica de su relación de empleo (funcionarial, laboral, estatutaria o eventual). Vincula de forma taxativa a:

1. El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y de sus respectivos Organismos Públicos, Asambleas Legislativas e instituciones de control.
2. El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de los Entes públicos que perciban retribuciones mediante arancel.
3. El personal de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones, consorcios y empresas públicas en los que la participación del capital o la dotación presupuestaria de las Administraciones Públicas sea, directa o indirectamente, superior al 50 por ciento.
4. El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas.

Finalmente, el ordenamiento liga el cumplimiento de estas fronteras legales con el **régimen disciplinario**. Conforme al **art. 95.2.n) TREBEP**, el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando dé lugar a una situación de incompatibilidad material, constituye una **falta disciplinaria muy grave**, sancionable con separación del servicio o suspensión firme. Por el contrario, si el quebrantamiento es meramente procedimental —como el retraso en los plazos de solicitud sin mantener una incompatibilidad real—, la infracción se califica como **falta grave** al amparo del **art. 7.1.k)** del Reglamento de Régimen Disciplinario (**Real Decreto 33/1986**, de 10 de enero). Todo ello sin perjuicio de la **Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal**, que tipifica en su Título XIX los delitos relativos a actividades prohibidas a los funcionarios públicos y conflictos de intereses graves.

5.3 INCOMPATIBILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO Y EXCEPCIONES

En relación con las incompatibilidades en el sector público, reguladas en el Capítulo III de la Ley 53/1984, el principio general es la **prohibición de desempeñar un segundo puesto de trabajo**, cargo o actividad en el sector público, ya se realice por sí o mediante sustitución. En consonancia con este precepto, rige el principio de **retribución única**, que impide percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas, sus entes, organismos o empresas dependientes, salvo en las excepciones expresamente tasadas. A efectos de la delimitación de este ámbito, los criterios interpretativos de la Dirección General de la Función Pública han aclarado de forma taxativa que el concepto legal de "sector público" se circunscribe en exclusiva a las Administraciones Públicas españolas, resultando por

tanto viable la compatibilidad con percepciones económicas o situaciones de jubilación emanadas de instituciones de la Unión Europea u organismos internacionales.

Este régimen restrictivo se extiende a las prestaciones sociales ordinarias: el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con la percepción de una pensión de jubilación o retiro de cualquier régimen público y obligatorio de la Seguridad Social, quedando el percibo de la misma en suspenso durante el tiempo que dure el ejercicio del puesto. Como única excepción en el ámbito laboral, se permite compatibilizar la pensión de jubilación parcial con un puesto de trabajo a tiempo parcial.

Respecto a la representación en el sector empresarial público, el personal afectado solo podrá percibir las dietas o indemnizaciones por asistencia que correspondan a su participación en Consejos de Administración u órganos de gobierno de entidades públicas o privadas en representación del sector público; cualquier otra cantidad devengada por otro concepto deberá ingresarse directamente en la Tesorería de la Administración correspondiente. Asimismo, no se podrá pertenecer a más de 2 Consejos de Administración, salvo que excepcionalmente se autorice de forma expresa por el Consejo de Ministros, el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Corporación Local.

La legislación básica articula una serie de **excepciones por razones de interés público** destinadas a permitir una segunda actividad pública. Su concesión exige de manera inexcusable tres requisitos concurrentes: la solicitud y obtención de la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no se modifique la jornada ni el horario de ninguno de los dos puestos, y que la actividad se preste en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada. Estas excepciones se concretan en:

1. **Función Docente y Sanitaria:** Se podrá autorizar un segundo puesto en la esfera docente como Profesor Universitario Asociado. Bajo el marco regulatorio de la **Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU)**, esta figura exige un régimen de dedicación a tiempo parcial y la acreditación de ejercer una actividad profesional principal fuera del ámbito académico. Asimismo, se permite la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de carácter sanitario en los términos de la Ley 55/2003, de 16 de mayo, del Estatuto Marco.
2. **Ámbito Educativo y Cultural (Ley 1/2024):** Conforme a la modificación introducida en el artículo 4 de la Ley 53/1984 por la **Ley 1/2024, de 7 de junio**, se permite autorizar de forma excepcional y a tiempo parcial un segundo puesto en el sector público cultural al personal docente de enseñanzas artísticas superiores. Esta posibilidad se extiende igualmente al profesorado de formación profesional para impartir docencia en centros públicos distintos dentro del sistema integrado de FP.
3. **Investigación y Asesoramiento:** Se autoriza, con carácter excepcional, la compatibilidad para actividades de investigación no permanentes o de asesoramiento en supuestos concretos (en línea con el artículo 60 de la LOSU), siempre que no correspondan a las funciones propias del personal adscrito a la Administración y se acredite su excepcionalidad mediante concurso público o cualificaciones especiales.
4. **Cargos Electivos:** Es compatible el desempeño de las actividades del personal público con la condición de miembro de las Asambleas Legislativas de las CCAA o de las Corporaciones Locales, siempre que no se perciban retribuciones periódicas por dedicación exclusiva y optando únicamente por la retribución de una de las dos actividades.

Finalmente, la ley impone un estricto **límite retributivo** para la suma de estas actividades públicas. En cómputo anual, la cantidad total percibida por ambos puestos no podrá superar la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni superar la correspondiente al puesto principal incrementada en los siguientes porcentajes según el subgrupo profesional:

- **Un 30%** para funcionarios del subgrupo A1.
- **Un 35%** para funcionarios del subgrupo A2.
- **Un 40%** para funcionarios del subgrupo C1.
- **Un 45%** para funcionarios del subgrupo C2.
- **Un 50%** para el personal de la Agrupación Profesional de Servicios Públicos.

La superación de estos límites económicos anuales requerirá un acuerdo expreso del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno autonómico por razones de especial interés para el servicio. Asimismo, los servicios prestados en el segundo puesto no computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, y las pagas extraordinarias solo podrán percibirse por uno de los puestos.

5.4 INCOMPATIBILIDAD EN EL SECTOR PRIVADO Y ACTIVIDADES EXENTAS

En lo relativo a las actividades privadas (Capítulo IV de la Ley 53/1984), el principio general prohíbe a los empleados públicos ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares cuyos fines se relacionen directamente con las competencias del Departamento, Organismo o Entidad donde el empleado preste sus servicios.

La norma detalla una serie de **actividades privadas expresamente incompatibles (Art. 12)**:

1. El desempeño de actividades privadas en asuntos en los que el empleado esté interviniendo, haya intervenido en los 2 últimos años o deba intervenir por razón de su puesto público, incluyendo la asesoría a personas a las que esté obligado a atender en su función.
2. La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de empresas privadas cuya actividad esté directamente vinculada con las que gestione su unidad de destino.
3. El desempeño de cargos de todo orden, por sí o persona interpuesta, en empresas concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o sociedades con participación o aval del sector público.
4. La titularidad de una participación superior al **10%** en el capital de las citadas empresas contratistas o concesionarias.

Para aquellas actividades privadas que no se encuentren incursas en estas prohibiciones, el empleado público deberá solicitar y obtener obligatoriamente el **previo reconocimiento de compatibilidad (art. 14)**. Este reconocimiento quedará supeditado a las **limitaciones horarias** (la actividad privada no podrá requerir una presencia efectiva superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de la Administración) y a las **retribuciones complementarias** del puesto, respetando el límite del 30% sobre las retribuciones básicas analizado en el artículo 16.4.

Actividades Exentas de Autorización (Art. 19)

Como excepción sustancial al régimen general, la Ley 53/1984 enumera de forma cerrada una serie de actividades de carácter cultural, científico, técnico o de colaboración social que **pueden ejercerse libremente sin necesidad de solicitar autorización o reconocimiento de compatibilidad previo**, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o prestación de servicios estables. Estas actividades exentas son:

1. Las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de los límites del artículo 12.
2. La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado (como el INAP, el Centro de Estudios Jurídicos, etc.), siempre que **no tengan carácter permanente ni habitual y no supongan más de 75 horas al año**.
3. La preparación para el acceso a la función pública en los casos y formas que reglamentariamente se determinen.
4. La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas (órganos de selección) para el ingreso en las Administraciones Públicas.
5. La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las habituales.
6. El ejercicio no retribuido del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas Rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios.

-
7. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de ellas.
 8. La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social, así como la asistencia ocasional a congresos, seminarios o cursos de carácter profesional.

Órganos Competentes y Procedimiento

Para la tramitación y resolución de los expedientes que sí requieren autorización (públicas) o reconocimiento (privadas), la competencia estatal se distribuye rigurosamente en función del destino principal del empleado:

- En la **AGE**, las resoluciones corresponden al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dictadas a través de la **Oficina de Incompatibilidades de Personal del Estado** (adscrita a la Dirección General de la Función Pública).
- En el ámbito autonómico, la competencia recae en el órgano que determine la normativa de la respectiva **CCAA**.
- En la Administración Local, la resolución corresponde al **Pleno de la Corporación Local**.

Régimen Específico de Altos Cargos (Ley 3/2015)

Finalmente, los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y el resto de la cúpula directiva quedan sujetos a un régimen de incompatibilidades mucho más severo regulado en la **Ley 3/2015, de 30 de marzo**, y su **Real Decreto 1208/2018**. Este marco impone una **dedicación exclusiva absoluta** al cargo, incompatible con cualquier otra actividad pública o privada retribuida.

Como novedad de control y transparencia, introduce un **sistema de alerta temprana para la detección de conflictos de intereses**, gestionado de forma especializada por la **Oficina de Conflictos de Intereses (OCI)**. Esta Oficina analiza de forma preventiva las declaraciones de bienes y actividades de los altos cargos, señalándoles ex ante los asuntos en los que deben abstenerse.

Asimismo, la norma endurece las limitaciones post-institucionales: durante los **2 años siguientes a su cese**, los altos cargos no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan estado afectadas por decisiones del órgano en el que desempeñaban sus funciones. Este nivel de restricción es aún más intenso para los altos cargos de los organismos supervisores o reguladores del mercado, a los que se les prohíbe de forma absoluta prestar servicios en cualquier entidad sujeta a su supervisión general.

6. CONCLUSIÓN

El capital humano constituye el activo más valioso y el instrumento crucial para garantizar un desempeño eficaz, eficiente y sostenible del sector público. Lejos de configurarse como una estructura estática, la Administración contemporánea afronta el desafío de consolidar un modelo de empleo público adaptado a las exigencias de una sociedad interconectada, tecnológica y en constante transformación. Para lograrlo, resulta imperativo superar los legados de un diseño burocrático tradicional, avanzando decididamente hacia una gestión estratégica del talento que priorice la profesionalización, la capacitación continua y la adaptabilidad como ejes transversales.

En este contexto, las Administraciones Públicas se enfrentan a desafíos estructurales urgentes. El principal de ellos es afrontar un **relevo generacional crítico** ante la previsión de jubilación de casi la mitad de las plantillas públicas, lo que exige **atraer de manera prioritaria el talento joven** hacia el sector público. Para conseguirlo, la Administración está obligada a **mejorar y modernizar sus procesos selectivos**, reduciendo drásticamente los tiempos de incorporación mediante convocatorias más ágiles y descentralizadas que abandonen el modelo memorístico tradicional. Asimismo, una vez incorporado el personal, los esfuerzos institucionales deben centrarse en **retener ese talento** a través del despliegue real de la **carrera profesional horizontal** y la evaluación del desempeño, complementado con planes de **aprendizaje continua**, en especial en **competencias digitales** para adaptar la organización al entorno de la inteligencia artificial y el análisis de datos. Una Administración moderna debe centrar su fin esencial en el bienestar de las personas, ofrecer respuestas estables frente a la incertidumbre global y asegurar la sostenibilidad de los servicios básicos a un coste razonable para el ciudadano.

Finalmente, la eficacia de las instituciones públicas resulta inseparable de los principios de honestidad y transparencia. El código de conducta y el régimen de incompatibilidades no deben entenderse como un conjunto de trabas burocráticas o normas de castigo, sino como la garantía esencial para asegurar la neutralidad y la objetividad en el servicio público. El verdadero éxito de la Administración del siglo XXI dependerá de su capacidad para equilibrar una gestión que atraiga y motive el talento con un compromiso ético exigente. Solo así conseguirá fortalecer la confianza de la ciudadanía y consolidarse como el motor que impulse y mejore la sociedad a la que sirve.

7. RESUMEN ESQUEMÁTICO

1. EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA: MARCO GENERAL

- El empleo público es el instrumento mediante el que las Administraciones Públicas sirven con objetividad a los intereses generales (art. 103.1 CE).
- Modelo español de empleo público:
 - Sistema mixto de personal funcionario y personal laboral.
 - Personal funcionario sujeto al Derecho Administrativo.
 - Personal laboral sujeto al Derecho Laboral.
 - Reserva funcional para funciones que impliquen ejercicio de potestades públicas o salvaguardia de los intereses generales (art. 9.2 TREBEP).
- Evolución histórica:
 - Estatuto de Maura (1918): inamovilidad funcional y fin de las cesantías.
 - Ley de Funcionarios Civiles del Estado (1964).
 - Ley 30/1984 de Reforma de la Función Pública.
 - EBEP (2007) y TREBEP (RDL 5/2015).
 - Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad.
 - RDL 6/2023 de modernización de la función pública.
- Base jurídica:
 - Constitución Española.
 - TREBEP.
 - Ley 53/1984 de Incompatibilidades.
 - Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad.
 - Normativa específica de la AGE.
- Datos relevantes:
 - Más de 3,1 millones de empleados públicos.
 - 62,25% en Comunidades Autónomas.
 - 20,34% en Entidades Locales.
 - 17,41% en el Sector Público Estatal.
 - Predominio del personal funcionario de carrera.
- Retos actuales:
 - Inteligencia artificial y transformación digital.
 - Relevo generacional.
 - Atracción y retención de talento.
 - Gestión por competencias.
 - Ciberseguridad.
 - Sostenibilidad y transición ecológica.

2. MARCO NORMATIVO DEL EMPLEO PÚBLICO

- Marco constitucional:

- Art. 14 CE: igualdad.
- Art. 23.2 CE: acceso a funciones y cargos públicos.
- Art. 103.3 CE: estatuto de los funcionarios, mérito, capacidad e incompatibilidades.
- Art. 149.1.18ª CE: bases del régimen estatutario de los funcionarios.

- TREBEP:

- Norma básica del empleo público.
- Regula clases de personal, derechos y deberes, carrera profesional, acceso, situaciones administrativas y régimen disciplinario.

- Principales contenidos:

- Clases de personal (arts. 8 a 13).
- Oferta de empleo público (art. 70).
- Clasificación profesional (art. 76).
- Teletrabajo (art. 47 bis).

- Función Pública en la AGE:

- Ley 30/1984.
- RD 364/1995.
- RD 365/1995.
- RD 33/1986.
- RDL 6/2023.

3. CLASES DE PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL

- Empleados públicos (art. 8 TREBEP):

- Funcionarios de carrera.
- Funcionarios interinos.
- Personal laboral.
- Personal eventual.

- Funcionarios de carrera:

- Relación estatutaria permanente.
- Desempeño de funciones reservadas.

- Funcionarios interinos:

- Nombrados por razones justificadas de necesidad y urgencia.

-
- Personal laboral:
 - Relación contractual regulada por la legislación laboral.
 - Personal eventual:
 - Funciones de confianza o asesoramiento especial.
 - Personal directivo profesional:
 - Funciones directivas profesionales.
 - Designación basada en mérito, capacidad e idoneidad.
 - Evaluación por resultados.
 - Temporalidad:
 - Objetivo legal de reducción al 8%.
 - Procesos extraordinarios de estabilización derivados de la Ley 20/2021.

4. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO Y ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO

- Planificación estratégica de recursos humanos:
 - Adecuación de efectivos a las necesidades organizativas.
 - Gestión del talento.
 - Relievo generacional.
 - Captación de perfiles especializados y tecnológicos.
- Oferta de Empleo Público:
 - Instrumento de planificación de necesidades de personal.
 - Incluye plazas dotadas presupuestariamente.
 - Plazo máximo de ejecución de tres años.
- Acceso al empleo público:
 - Principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
 - Derecho reconocido en el art. 23.2 CE.
- Sistemas selectivos:
 - Oposición.
 - Concurso-oposición.
 - Concurso (excepcional).
- Órganos de selección:
 - Profesionalidad.
 - Imparcialidad.
 - Independencia.
 - Especialización técnica.

5. INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

- Regulación básica:

- Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

- Finalidad:

- Garantizar la objetividad, imparcialidad e independencia.
 - Evitar conflictos de intereses.

- Regla general:

- Prohibición de desempeñar simultáneamente más de un puesto en el sector público, salvo excepciones legalmente previstas.

- Actividades en el sector público:

- Requieren autorización cuando proceda.
 - Limitadas por razones de interés público y dedicación al servicio.

- Actividades privadas:

- No pueden comprometer la imparcialidad ni interferir en las funciones públicas.
 - En determinados casos requieren reconocimiento previo de compatibilidad.

- Actividades exceptuadas:

- Producción científica, literaria o artística.
 - Participación ocasional en actividades docentes.
 - Participación en tribunales y órganos de selección.
 - Otras actividades previstas legalmente.

8. GLOSARIO

- **AAPP:** Administraciones Públicas.
- **AGE:** Administración General del Estado.
- **BOE:** Boletín Oficial del Estado.
- **CCAA:** Comunidades Autónomas.
- **EELL:** Entidades Locales (*añadido para completar el mapa territorial*).
- **ERTE:** Expediente de Regulación Temporal de Empleo.
- **FP:** Formación Profesional.
- **IA:** Inteligencia Artificial.
- **INAP:** Instituto Nacional de Administración Pública.
- **LOSU:** Ley Orgánica del Sistema Universitario.
- **OCDE:** Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
- **OCI:** Oficina de Conflictos de Intereses.
- **OEP:** Oferta de Empleo Público.
- **PGE:** Presupuestos Generales del Estado.
- **RCP:** Registro Central de Personal.
- **RPT:** Relación de Puestos de Trabajo.
- **TREBEP:** Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- **UE:** Unión Europea.

9. TEST

1. PREGUNTAS DE TEST

- 1) Bajo la vigencia del artículo 10 del TREBEP, tras la reforma de la Ley 20/2021, los nombramientos de personal funcionario interino por exceso o acumulación de tareas están sujetos a un plazo máximo de:
- a) Seis meses dentro de un periodo de doce meses.
 - b) Nueve meses dentro de un periodo de dieciocho meses.
 - c) Tres años improrrogables a contar desde el nombramiento.
 - d) Doce meses, ampliables por otros seis si lo autoriza la Oferta de Empleo Público.
- 2) En la Administración General del Estado, las resoluciones relativas a la autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto en el sector público corresponden a:
- a) La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI).
 - b) El Pleno del Congreso de los Diputados.
 - c) El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Oficina de Incompatibilidades de Personal del Estado.
 - d) La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.
- 3) De acuerdo con el artículo 76 del TREBEP, las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias. ¿Cuál de los siguientes conceptos retributivos tiene legalmente la consideración de retribución básica?
- a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo.
 - b) El complemento específico destinado a retribuir la especial dificultad técnica o responsabilidad.
 - c) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional y los trienios.
 - d) El complemento de productividad que premia el especial rendimiento en el desempeño
- 4) Conforme al artículo 12 de la Ley 53/1984, el personal incluido en su ámbito de aplicación no podrá pertenecer a Consejos de Administración de empresas privadas si la participación del empleado o de su familia en el capital social supera el:
- a) 5 por ciento.
 - b) 10 por ciento.
 - c) 25 por ciento.
 - d) 50 por ciento.
- 5) El incumplimiento formal de los plazos de declaración o de solicitud de autorización de compatibilidad por parte del empleado público, cuando no suponga una incompatibilidad material, está tipificado normativamente como una:
- a) Falta muy grave.
 - b) Falta grave.
 - c) Falta leve.
 - d) Infracción puramente administrativa no disciplinaria.
- 6) Según los criterios interpretativos de la Dirección General de la Función Pública, el concepto normativo de "sector público" delimitado en la Ley 53/1984 afecta en exclusiva a:
- a) Las Administraciones Públicas españolas, quedando fuera los organismos de la Unión Europea e internacionales.
 - b) Cualquier organismo nacional o internacional que se financie en más de un 10% con fondos comunitarios.
 - c) Los Ministerios de la AGE y las Consejerías de las CCAA, excluyendo a la Administración Local.
 - d) Las empresas cotizadas en Bolsa con participación accionarial mayoritaria del Estado.
- 7) Al aplicar los límites económicos del artículo 16 de la Ley 53/1984, la suma de las retribuciones de los dos puestos públicos autorizados no podrá superar la del puesto principal incrementada en un:
- a) 30% fijo y uniforme para todos los cuerpos y subgrupos de la Administración.
 - b) 50% para el subgrupo A1 y un 30% para la Agrupación Profesional de Servicios Públicos.
 - c) 30% para el subgrupo A1, incrementándose este porcentaje de forma progresiva inversa para los subgrupos inferiores.
 - d) 15% en cómputo mensual y un 20% en las pagas extraordinarias.

8) ¿Cuál de las siguientes actividades se encuentra enumerada en el artículo 19 de la Ley 53/1984 como una actividad exenta de la obligación de solicitar autorización o reconocimiento previo de compatibilidad?

- a) La pertenencia a Consejos de Administración de fundaciones privadas con ánimo de lucro.
- b) La dirección de seminarios o dictado de cursos en centros oficiales de formación de funcionarios (como el INAP) que no superen las 75 horas al año y no tengan carácter permanente.
- c) La preparación de opositores cuando constituya la actividad económica principal del empleado y se realice de forma permanente.
- d) El ejercicio libre de la profesión sanitaria en clínicas privadas concertadas con la Seguridad Social.

9) De acuerdo con el artículo 10 del TREBEP, el personal funcionario interino es aquel que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es nombrado como tal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera. ¿En cuál de los siguientes supuestos el plazo máximo de permanencia en la condición de interino está fijado legalmente en tres años?

- a) En los supuestos de sustitución transitoria de los titulares de los puestos de trabajo.
- b) En los supuestos de ejecución de programas de carácter temporal.
- c) En los supuestos de exceso o acumulación de tareas de carácter coyuntural.
- d) En los supuestos de vacante cuando no sea posible su cobertura por personal de carrera.

10) De acuerdo con el artículo 47 bis del TREBEP, la declaración del teletrabajo como modalidad de prestación de servicios a distancia está supeditada de manera obligatoria a:

- a) Que el empleado público cuente con una antigüedad mínima de cinco años en el puesto de trabajo.
- b) Que las necesidades del servicio lo permitan y el contenido competencial del puesto pueda desarrollarse a distancia.
- c) Que se liquide de forma previa el complemento de productividad asignado a la RPT del puesto.
- d) Un acuerdo vinculante firmado individualmente entre el funcionario y la Junta de Personal.

2. SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	B
2	C
3	C
4	B
5	B
6	A
7	C
8	B
9	B
10	B

10. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. <https://digital.gob.es/> *Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP): Datos actualizados a julio de 2025*. Elaborado por el Registro Central de Personal, Dirección General de la Función Pública.
2. <https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/20 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.>
3. <https://www.boe.es/eli/es/rdl/2023/12/19/6 Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.>
4. <https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=3&modo=1¬a=0&tab=2> Código de Función Pública. Red de Códigos Electrónicos del Boletín Oficial del Estado
5. <https://www.boe.es/eli/es/res/2026/04/14/1> Resolución de 14 de abril de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
6. <https://www.boe.es/eli/es/rdl/2023/06/28/5> Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y cuidadores.
7. <https://digital.gob.es/content/dam/sgad/sefp/es/portalsefp/funcion-publica/rcp/boletin/BEPSAP%20julio%202025v00.pdf> Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP) - Julio 2025.
8. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918 Encuesta de Población Activa (EPA). Serie de asalariados del sector público por trimestres. Instituto Nacional de Estadística.
9. <https://www.oecd.org/publication/government-at-a-glance/2025/> OECD (2025), Government at a Glance 2025, OECD Publishing, Paris.
10. <https://rafaeljimenezasensio.files.wordpress.com/2020/07/articulo-empleo-publico-anuario-2019.pdf> Jiménez Asensio, R. "El (inaplazable) relevo generacional en las Administraciones públicas: desafíos en un entorno de revolución tecnológica y de crisis fiscal".
11. <https://www.tribunalconstitucional.es/es/resoluciones/Paginas/Sintesis.aspx?num=50/1986> Sentencia del Tribunal Constitucional 50/1986, de 23 de abril. Doctrina sobre la naturaleza del art. 23.2 CE y los principios de mérito y capacidad.
12. <https://www.tribunalconstitucional.es/es/resoluciones/Paginas/Sintesis.aspx?num=11/1981> Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril. Delimitación del derecho a la huelga y la fijación de servicios esenciales en el sector público.
13. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719> Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Texto consolidado.
14. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11411 Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas. (Origen de la reforma del art. 47 bis del TREBEP).
15. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-25758> Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. Texto consolidado del Título II, regulador de la reforma de la función pública en la Administración General del Estado.
16. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-6458> Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo en la AGE.
17. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21658> Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

18. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-25758> Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. Título II (Despliegue reglamentario de la evaluación y el personal directivo profesional en la AGE).
19. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-25759> Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
20. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-11571> Ley 1/2024, de 7 de junio, por la que se regulan las Enseñanzas Artísticas Superiores y se establece la organización y equivalencia de sus títulos (Modificación del artículo 4 de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades).
21. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-15135> Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y cuidadores.
22. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-7500> Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU).
23. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11589> Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
24. <https://www.oecd.org/publication/government-at-a-glance/2025/> ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE): *Government at a Glance 2025*. Estudio comparativo internacional de estructuras salariales, tasas de interinidad, digitalización del sector público y peso económico del empleo público.
25. <https://www.funcionpublica.hacienda.gob.es/funcion-publica/rcp/boletin.html> MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: *Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP)*. Datos consolidados y series temporales actualizadas a julio de 2025.
26. https://www.ine.es/dyns/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE): *Encuesta de Población Activa (EPA) y Cuentas Trimestrales No Financieras de las Administraciones Públicas (2025-2026)*. Análisis de la evolución del empleo público y del coste fiscal de la remuneración de asalariados sobre el PIB.
27. <https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/incompatibilidades.html> DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: *Recopilación de Criterios Interpretativos en materia de Incompatibilidades del Personal de la AGE*. Oficina de Incompatibilidades de Personal del Estado (OIPE).
28. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-685> Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.